

<제1장 노동법 총론.제04절 근로기준법상 근로자.04>

[대법원 2025.07.03. 선고 2023다219752 판결]보험설계사를 교육하는 매니저(교육매니저)의 근로자성 인정 여부

<판시사항>

- [1] 근로기준법상 근로자에 해당하는지 판단하는 기준
- [2] 甲 보험회사와 교육매니저 위촉계약을 체결한 후 약 5년~9년간 甲 회사의 신입 보험설계사 등을 교육하는 업무를 수행한 乙 등이 근로기준법상 근로자에 해당하는지 문제 된 사안에서, 甲 회사는 乙 등이 수행할 업무 내용을 정하고 乙 등의 업무 수행 과정에서 상당한 지휘, 감독을 하였다고 보이는 등 제반 사정에 비추어 乙 등은 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 甲 회사에 근로를 제공함으로써 근로기준법상의 근로자에 해당한다고 볼 소지가 큰데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해 등의 잘못이 있다고 한 사례

<제02장 근로관계의 성립.제02절 근로계약의 체결.05>

[대법원 2025.04.15. 선고 2022다208755 판결]해외파견 비용 및 임금 반환 약정이 근로기준법 제20조(위약예정의 금지) 위반인지 여부

<판시사항>

- [1] 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액 예정의 약정을 금지하는 근로기준법 제20조의 규정 취지
- [2] 사용자가 근로자에게 위탁교육훈련 과정에서 임금과 비용을 지급 내지 부담하면서 일정한 의무근로기간을 설정하고 이를 지키지 못하면 그 전부 또는 일부를 반환하기로 약정한 경우, 그러한 약정의 효력(=비용의 반환 부분은 유효 / 임금의 반환 부분은 무효)
- [3] 근로자의 해외 파견근무의 주된 실질이 사용자의 업무상 명령 내지 필요에 따라 근로장소를 변경하여 사용자에게 근로를 제공한 것이거나 그에 준하는 경우, 의무근로기간 위반을 사유로 해외근로기간 동안 임금 이외에 지급된 금품이나 들인 비용을 반환하기로 하는 약정의 효력(무효)
- [4] 한국원자력통제기술원이 직원인 甲을 ○○○기구에 파견하면서 ○○○기구에 관련 예산의 지원을 위해 기여금을 지급하였고, 甲은 한국원자력통제기술원과 `파견기간의 2배에 해당하는 의무복무를 이행하지 않을 경우 한국원자력통제기술원이 ○○○기구에 지불한 비용을 반환해야 한다.`는 내용의 반환약정을 하였는데, 甲이 ○○○기구에서 근무하다가 시작하자 한국원자력통제기술원이 甲을 상대로 위 반환약정에 기하여 기여금 반환을 구한 사안에서, 위 반환약정이 근로기준법 제20조에 위배되어 무효라고 본 원심판단을 수긍한 사례

<제03장 임금.제02절 평균임금.04>

[대법원 2025.04.24. 선고 2023두63413 판결]진폐증 재요양 중 사망한 경우의 평균임금 산정사유 발생일(재요양 상병 진단일 예외 인정 여부)

<판시사항>

- 진폐로 사망한 근로자에 대한 유족급여의 산정기준이 되는 평균임금의 산정사유 발생일(=원칙적으로 최초 진폐 진단일) 및 최초 진단 이후의 사정이 사망의 직접적인 원인이 되었고 재요양 대상이 된 상병 진단일의 평균임금이 근로자의 통상 생활임금을 사실대로 반영한다고 볼 수 있는 예외적인 경우, 재요양 진단일을 평균임금 산정사유 발생일로 보아야 하는지 여부(적극) / 이때 최초 진단 이후의 사정이 사망의 직접적인 원인이 된 경우의 의미 및 직접적인 원인관계가 인정되는지 판단하는 방법 / 재요양 진단일의 평균임금이 근로자의 통상 생활임금을 사실대로 반영한다고 볼 수 있는 예외적인 경우의 의미

<판결요지>

- 구 산업재해보상보험법(2015. 1. 20. 법률 제13045호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제2호, 제62조 제1항, 제2항 [별표 3], 구 진폐의 예방과 진폐 근로자의 보호 등에 관한 법률(2010. 5. 20. 법률 제10304호로 개정되기 전의 것) 제24조 제1항 제3호, 제4항, 제25조 제3항, 근로기준법 제2조 제1항 제6호, 근로기준법 시행령 제52조에 따르면, 진폐로 사망한 근로자에 대한 유족급여의 산정기준이 되는 평균임금의 산정사유 발생일은 특별한 사정이 없는 한 진단에 따라 진폐가 발생되었다고 확정된 날, 즉 최초 진폐 진단일을 의미하고, 이는 근로자가 최초 진단 시 요양급여를 받지 않고 장해급여를 받았거나 재요양을 받은 경우에도 마찬가지이다. 다만 최초 진단 이후의 사정이 사망의 직접적인 원인이 되었고 재요양의 대상이 된 상병 진단일의 평균임금(이하 `재요양 진단일의 평균임금`이라 한다)이 근로자의 통상의 생활임금을 사실대로 반영한다고 볼 수 있는 예외적인 경우에는 재요양 진단일을 평균임금 산정사유 발생일로 보는 것이 타당하다.
- 이때 최초 진단 이후의 사정이 사망의 직접적인 원인이 된 경우는 최초 진단 이후 근로자가 추가로 수행한 분진업무와 재요양 상병 및 그로 인한 사망 사이에 밀접하고 주된 원인관계가 인정되는 경우를 말한다. 이와 같은 직접적인 원인관계가 인정되는지는 최초 진단 후 분진에 추가로 노출된 정도, 최초 진단 전 후 분진업무 종사기간의 길이, 최초 진단일 또는 최종 분진업무 종료일과 재요양 진단일 사이의 간격 및 재요양 상병의 호전 여부 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 법적·규범적 관점에서 판단해야 한다. 최초 진단 후 분진 사업장이나 담당 업무에 변경이 없었다거나 최초 진단 후 분진업무 종사기간이 최초 진단 전 분진업무 종사기간보다 짧다는 사정만으로 직접적인 원인관계가 부정되는 것은 아니다.
- 다음으로 재요양 진단일의 평균임금이 근로자의 통상 생활임금을 사실대로 반영한다고 볼 수 있는 예외적인 경우란 특별한 사정이 없는 한 근로자가 최초 진단일의 평균임금에 대하여 재요양 진단일까지 평균임금 증감을 한 금액(이하 최초 진단일 기준액이라 한다)보다 높은 재요양 진단일의 평균임금을 기초로 산정된 휴업급여나 상병보상연금을 수령하여 근로자와 그에 의하여 부양되고 있던 유족이 생활하는 경제적 기초로서 그것이 근로자의 통상 생활임금으로 되었다고 평가할 수 있는 경우를 말한다. 이와 같은 경우에도 최초 진단일 기준액을 기초로 유족급여를 산정한다면, 근로자의 통상 생활임금을 사실대로 반영하지 못함으로써 근로자에 의하여 부양받고 있던 유족의 생활수준을 저하시킬 우려가 있는데, 이는 유족의 생활보장 등을 목적으로 하는 유족급여의 취지에 부합하지 않기 때문이다. 이와 달리 근로자가 사망 당시 실제로 지급받던 휴업급여나 상병보상연금의 기초가 된 재요양 진단일의 평균임금이 최초 진단일 기준액과 같거나 그보다 낮았던 경우에는, 최초 진단일 기준액을 기초로 유족급여를 산정하더라도 유족의 생활수준을 저하시킬 우려가 없으므로, 평균임금 산정사유 발생일을 재요양 진단일로 보아야 하는 예외적인 경우에 해당하지 아니한다.

<제03장 임금.제02절 평균임금.05>

[대법원 2025.09.25. 선고 2024다286933 판결]특수한 임금체계(선불권 매출 수수료 선지급·사후정산)를 가진 헤어디자이너의 평균임금 산정

<판시사항>

- [1] 평균임금 산정의 기초가 되는 임금 총액에 포함되는 금품의 범위 및 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 산입될 수 있는지는 퇴직 당시를 기준으로 판단하여야 하는지 여부(원칙적 적극)

- [2] 근로자의 퇴직을 즈음한 일정 기간 특수하고 우연한 사정으로 인한 임금액의 변동으로 **근로기준법** 등이 정한 원칙에 따라 산정한 평균임금이 통상의 경우보다 현저하게 적거나 많은 경우, 통상적인 생활임금을 반영할 수 있는 합리적이고 타당한 다른 방법으로 평균임금을 따로 산정하여야 하는지 여부(적극) 및 향후 실적 달성을 전제로 일정 금액을 선지급받았다가 정산을 거치는 등의 비전형적인 임금체계의 적용을 받는 근로자의 퇴직금을 산정할 때 고려하여야 할 사항

- [3] 퇴직한 근로자가 최저임금에 미달하는 임금을 받아 온 경우, 퇴직금을 산정하는 방법

- [4] 甲이 乙 등이 운영하는 미용실에서 근무하면서 기본급이나 고정급 없이 미용기술에 관한 선불권 등 매출에 따른 수수료만을 지급받았는데, 甲의 퇴직금 산정을 위한 평균임금을 산정할 때 甲이 퇴직 전 3개월 동안 乙 등으로부터 지급받은 선불권 판매로 인한 수수료에서 甲이 시술하지 않아 乙 등에게 반환해야 하는 금원이 공제되어야 하는지 문제 된 사안에서, 단순히 甲이 퇴직 전 3개월 동안 지급받은 수수료 중 미시술분 수수료를 공제한 나머지 금액을 기준으로 평균임금을 산정하게 되면 甲이 전체 근로기간에 지급받은 통상적인 생활임금보다 현저하게 적게 될 가능성이 크므로 근로자의 통상적인 생활임금을 사실대로 반영할 수 있는 합리적이고 타당한 다른 방법으로 평균임금을 산정하여야 한다고 한 사례

<판결요지>

- [1] 평균임금 산정의 기초가 되는 임금 총액에는 사용자가 근로의 대상으로 근로자에게 지급하는 일체의 금품으로서 근로자에게 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급에 관하여 단체협약, 취업규칙 등에 의하여 사용자에게 지급의무가 지워져 있으면 명칭 여하를 불문하고 모두 포함되나, 지급사유의 발생이 불확정이고 일시적으로 지급되는 것은 임금이라고 볼 수 없으며, 또한 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 산입될 수 있는지는 특별한 사정이 없는 한 퇴직 당시를 기준으로 판단하여야 한다.

- [2] 근로기준법 및 근로기준법 시행령 등이 정한 원칙에 따라 평균임금을 산정하였다고 하더라도, 근로자의 퇴직을 즈음한 일정 기간 특수하고 우연한 사정으로 임금액 변동이 있었고, 그 때문에 위와 같이 산정된 평균임금이 근로자의 전체 근로기간, 임금액이 변동된 일정 기간의 장단, 임금액 변동의 정도 등을 비롯한 제반 사정을 종합적으로 평가해 볼 때 통상의 경우보다 현저하게 적거나 많게 산정된 것으로 인정되는 예외적인 경우라면, 이를 기초로 퇴직금을 산출하는 것은 근로자의 통상적인 생활임금을 기준으로 퇴직금을 산출하고자 하는 근로기준법의 정신에 비추어 허용될 수 없는 것이므로, 근로자의 통상적인 생활임금을 사실대로 반영할 수 있는 합리적이고 타당한 다른 방법으로 평균임금을 따로 산정하여야 한다.

- 근로기준법 등 법령이 정한 원칙에 따라 산정한 평균임금이 통상의 경우보다 현저하게 적거나 많게 되는 원인으로서 근로자의 퇴직에 즈음한 특수하고 우연한 사정은, 근로자의 개인적 사정 외에도 근로제공의 형태, 임금의 지급·산정방법 변동 등과 같은 다양한 사유로 발생할 수 있고, 특히 향후 실적 달성을 전제로 일정 금액을 선지급받았다가 정산을 거치는 등의 비전형적인 임금체계의 고유한 특성에서 비롯된 경우도 있다. 따라서 그와 같은 임금체계의 적용을 받는 근로자의 퇴직금을 산정함에 있어서는 근로자의 통상적인 생활임금을 사실대로 반영하려는 평균임금 제도의 취지에 반하지 않도록 해당 임금체계의 내용, 특성을 비롯한 근로관계의 실질을 고찰할 필요가 있다.

- [3] **최저임금법 제6조 제1항**은 사용자는 최저임금의 적용을 받는 근로자에게 최저임금액 이상의 임금을 지급하여야 한다고 규정하고, **같은 조 제3항**은 최저임금의 적용을 받는 근로자와 사용자 사이의 근로계약 중 최저임금액에 미치지 못하는 금액을 임금으로 정한 부분은 무효로 하며, 이 경우 무효로 된 부분은 이 법으로 정한 최저임금액과 동일한 임금을 지급하기로 한 것으로 본다라고 규정하고 있다.

- 사용자로서는 퇴직한 근로자가 최저임금에 미달하는 임금을 받아 왔던 경우에는 퇴직일 이전 3개월 동안 근로자에게 실제로 지급된 임금뿐만 아니라 최저임금법에 따라 당연히 지급받아야 할 임금 중 지급되지 아니한 금액이 포함된 평균임금을 기초로 산정한 퇴직금을 지급할 의무가 있다.

- [4] 甲이 乙 등이 운영하는 미용실에서 근무하면서 기본급이나 고정급 없이 미용기술에 관한 선불권 등 매출에 따른 수수료만을 지급받았는데, 甲의 퇴직금 산정을 위한 평균임금을 산정할 때 甲이 퇴직 전 3개월 동안 乙 등으로부터 지급받은 선불권 판매로 인한 수수료에서 甲이 시술하지 않아 乙 등에게 반환해야 하는 금원이 공제되어야 하는지 문제 된 사안에서, 甲은 기본급이나 고정급 없이 선불권 판매에 따른 수수료만을 지급받아 왔고, 미용기술의 특성상 퇴직 전 3개월 동안 판매한 선불권 중 상당 부분은 퇴직으로 인하여 그에 상응하는 시술을 할 수 없게 되는데, 그와 같은 근로제공의 형태와 임금산정 방식의 내용, 특성을 고려하면, 단순히 甲이 퇴직 전 3개월 동안 지급받은 수수료 중 미시술분 수수료를 공제한 나머지 금액을 기준으로 평균임금을 산정하게 되면 甲이 전체 근로기간에 지급받은 통상적인 생활임금보다 현저하게 적게 될 가능성이 크고, 甲의 퇴직 전 3개월 동안의 임금 총액에 해당 기간 판매된 선불권 중 미시술분 수수료가 제외되어야 한다면 공평의 원칙상 그 이전에 판매된 선불권 중 위 기간에 시술이 이루어진 부분에 해당하는 수수료는 포함되어야 하므로, 甲이 퇴직 전 3개월 동안 지급받은 선불권 판매 수수료에서 甲이 시술하지 않은 부분에 해당하는 수수료를 공제한 나머지 금원을 기초로 산정된 평균임금이 통상의 경우보다 현저하게 적다면 근로자의 통상적인 생활임금을 사실대로 반영할 수 있는 합리적이고 타당한 다른 방법으로 평균임금을 산정하여야 하고, 적어도 퇴직 전 3개월 동안 甲이 수령한 임금이 최저임금에 미달한다면 최저임금법에 따라 당연히 지급되어야 할 임금 중 지급되지 아니한 금액이 포함된 평균임금을 기초로 甲에게 지급될 퇴직금을 산정하여야 하는데도, 이와 달리 본 원심판단에 소액사건심판법 제3조 제2호에서 정한 대법원의 판례에 상반되는 판단을 한 잘못이 있다고 한 사례.

<제03장 임금.제02절 평균임금.06>

[대법원 2025.10.16. 선고 2025두31014 판결]업무상 스트레스로 인한 자해(자살) 사망 시 평균임금 산정사유 발생일과 산정 기간 제의

<판시사항>

- [1] 근로자가 정신질환 등에 관하여 별도의 진단을 받지 않은 채 업무상의 사유로 인한 정신적 이상 상태에서 한 자해행위로 사망하거나 부상·질병·장해를 입은 경우, 유족급여를 비롯한 보험급여의 산정기준이 되는 평균임금 산정사유 발생일인 사망 또는 부상의 원인이 되는 사고가 발생한 날의 의미(=자해행위를 한 날)

- [2] 업무상 재해를 입은 근로자가 실제로 치료 등 요양을 받지 못했지만, 객관적으로 요양을 위하여 휴업을 할 필요가 있었던 경우, 그에 따른 임금 감소 기간은 평균임금의 산정기간에서 제외되는지 여부(적극) / 이때 요양을 위하여 휴업이 필요했는지 판단하는 방법 / 이러한 법리는 업무상의 사유로 인한 정신적 이상 상태에서 자해행위를 한 경우에도 마찬가지로 적용된다

<판결요지>

- [1] 산업재해보상보험법 제5조 제2호, 제37조 제1항 본문, 제2항, 제62조, 제71조, 산업재해보상보험법 시행령(이하 산재보험법 시행령이라 한다) 제36조, 근로기준법 제2조 제1항 제6호, 근로기준법 시행령 제52조의 문언, 내용과 취지 등을 종합하면, 근로자가 정신질환 등에 관하여 별도의 진단을 받지 않은 채 업무상의 사유로 인한 정신적 이상 상태에서 한 자해행위로 사망하거나 부상·질병·장해를 입은 경우, 근로기준법 시행령 제52조에 따라 유족급여를 비롯한

보험급여의 산정기준이 되는 평균임금 산정사유 발생일인 사망 또는 부상의 원인이 되는 사고가 발생한 날은 특별한 사정이 없는 한 정신적 이상 상태에 빠졌을 것으로 추정되는 시점이 아니라 자해행위를 한 날을 의미한다. 이유는 다음과 같다.

- ❶ 근로기준법 시행령 제52조는 업무상의 사유로 발생한 정신질환과 같은 업무상 질병에 관하여 그 발병일을 명확히 특정하기 어려운 점을 고려하여 진단에 따라 질병이 발생되었다고 확정된 날을 평균임금 산정사유 발생일로 규정하고 있다. 따라서 업무상의 사유로 발생한 정신질환으로 치료를 받았거나 받고 있는 근로자가 정신적 이상 상태에서 자해행위를 한 경우(산재보험법 시행령 제36조 제1호), 근로자가 정신질환에 관하여 진단을 받았다면, 평균임금 산정사유 발생일은 원칙적으로 진단일로 보아야 하고, 정신질환이 발생하였을 것으로 추정되는 시점을 사망 또는 부상의 원인이 되는 사고가 발생한 날로서 평균임금 산정사유 발생일이라고 보기 어렵다.

- ❷ 근로자가 업무상의 사유로 인한 정신적 이상 상태에서 자해행위를 하였으나(산재보험법 시행령 제36조 제3호), 정신적 이상 상태에 관하여 진단을 받지 않은 경우는, 정신적 이상 상태에 빠졌을 것으로 추정되는 시점을 사망 또는 부상의 원인이 되는 사고가 발생한 날로 볼 것은 아니다. 이 경우 자해행위를 사망 또는 부상의 원인이 된 사고로 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 자해행위를 한 날을 사망 또는 부상의 원인이 되는 사고가 발생한 날로서 평균임금 산정사유 발생일로 보아야 한다.

- [2] 평균임금의 계산에서 제외되는 기간과 임금과 관련하여 근로기준법 시행령은 제2조 제1항에서 법 제78조에 따라 업무상 부상 또는 질병으로 요양하기 위하여 휴업한 기간(제4호) 등의 일정한 기간과 그 기간 중에 지급된 임금을 평균임금의 산정기간과 임금 총액에서 제외한다고 규정하고 있다. 업무상 재해를 입은 근로자가 치료 등 요양을 실제로 받지 못했다 하더라도, 객관적으로 요양을 위하여 휴업을 할 필요가 있었다면, 그에 따라 임금이 감소한 기간은 근로기준법 시행령 제2조 제1항 제4호에서 정한 법 제78조에 따라 업무상 부상 또는 질병으로 요양하기 위하여 휴업한 기간에 해당하여 평균임금의 산정기간에서 제외된다. 이때 요양을 위하여 휴업이 필요했는지는 업무상 부상과 질병 등의 정도, 업무상 부상과 질병 등의 치료에 필요했던 과정 및 방법, 업무의 내용과 강도, 근로자의 용태 등 객관적인 사정을 종합하여 판단해야 한다. 이러한 법리는 업무상의 사유로 인한 정신적 이상 상태에서 자해행위를 한 경우에도 마찬가지이다.

<제03장 임금.제03절 통상임금.09>

[대법원 2025.01.23. 선고 2019다204876 판결]재직자 조건이 부가된 정기상여금 등의 통상임금성(조건부 임금)

<판시사항>

- [1] 통상임금의 개념 및 판단 기준 / 특정 시점에 재직 중이어야 한다는 조건이 부가되어 있다는 사정만으로 통상임금성이 부정되는지 여부(소극)
- [2] 노사가 어떤 임금의 내용을 형성하는 과정에서 그 임금을 지급받기 위하여 특정 시점에 재직 중이어야 한다는 조건을 부가한 경우, 그 조건의 효력(원칙적 유효)
- [3] 근로기준법에서 정한 통상임금에 산입될 수당을 통상임금에서 제외하기로 하는 노사 간 합의의 효력(=근로기준법에서 정한 기준에 미치지 못하는 근로조건이 포함된 부분에 한하여 무효) 및 근로자가 통상임금의 범위에 관하여 임금 항목별로 근로기준법과 단체협약, 취업규칙 등 중에서 자신에게 유리한 것만을 개별적으로 취사선택하여 법정수당을 산정하는 것이 허용되는지 여부(소극)
- [4] 어떤 임금에 일정 근무일수를 충족하여야만 지급한다는 조건이 부가되어 있다는 사정만으로 통상임금성이 부정되는지 여부(소극) 및 근무일수 조건부 임금이 통상임금에 해당하는지 판단하는 기준
- [5] 구 근로기준법 제55조에 따른 주휴수당이 통상임금을 기초로 하여 산정할 수당인지 여부(적극) 및 시급제 또는 일급제 근로자가 근로기준법상 통상임금에 속하는 매월 지급되는 고정수당을 포함하여 새로이 산정한 시간급 통상임금을 기준으로 계산한 주휴수당액과 이미 지급받은 주휴수당액의 차액을 청구할 수 있는지 여부(원칙적 적극) / 이는 1개월을 초과하는 일정 기간마다 지급되는 정기상여금을 통상임금에 포함하여 시간급 통상임금을 새로 산정하는 경우에도 마찬가지인지 여부(적극)

<판결요지>

- [1] 근로기준법 시행령 제6조 제1항은 통상임금을 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액이라고 규정한다. 법령의 정의와 취지에 충실하게 통상임금 개념을 해석하면, 통상임금은 소정근로의 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하기로 정한 임금을 말한다. 근로자가 소정근로를 온전하게 제공하면 그 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하도록 정해진 임금은 그에 부가된 조건의 존부나 성취 가능성과 관계없이 통상임금에 해당한다. 임금이 부가된 조건은 해당 임금의 객관적 성질을 실질적으로 판단하는 과정에서 소정근로 대가성이나 정기성, 일률성을 부정하는 요소 중 하나로 고려될 수는 있지만, 단지 조건의 성취 여부가 불확실하다는 사정만으로 통상임금성이 부정된다고 볼 수는 없다.

- 통상임금은 실근로와 구별되는 소정근로의 가치를 반영하는 도구개념이므로, 계속적인 소정근로의 제공이 전제된 근로관계를 기초로 산정하여야 한다. 근로자가 재직하는 것은 근로계약에 따라 소정근로를 제공하기 위한 당연한 전제이다. 퇴직은 정년의 도래, 사망, 해고 등과 함께 근로관계를 종료시켜 실근로의 제공을 방해하는 장애사유일 뿐, 근로자와 사용자가 소정근로시간에 제공하기로 정한 근로의 대가와는 개념상 아무런 관련이 없다. 따라서 어떠한 임금을 지급받기 위하여 특정 시점에 재직 중이어야 한다는 조건이 부가되어 있다는 사정만으로 그 임금의 소정근로 대가성이나 통상임금성이 부정되지 않는다.

- [2] 사용자와 근로자는 임금 구조와 체계, 개별 임금 항목의 유형과 내용, 임금 총액 등을 자유롭게 정할 수 있고, 임금에 관한 조건도 자유롭게 부가할 수 있다. 그 조건은 강행규정에 위반되거나 탈법행위에 해당하는 등 별도의 무효 사유가 존재하지 않는 한 효력을 가진다. 노사가 어떤 임금의 내용을 형성하는 과정에서 그 임금을 지급받기 위하여 특정 시점에 재직 중이어야 한다는 조건을 부가하는 것은 원칙적으로 그 임금이 지급되기 위한 기준 내지 임금의 지급대상을 정하는 것이지 이미 지급하기로 정해져 있는 임금을 특정 시점에 재직하지 않는다는 이유로 포기하게 하거나 박탈하는 것이라고 보기 어려우므로, 특별한 사정이 없는 한 무효라고 볼 수 없다.

- [3] 근로기준법 제15조는 제1항에서 이 법에서 정하는 기준에 미치지 못하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 한하여 무효로 한다고 규정하고, 제2항에서 제1항에 따라 무효로 된 부분은 이 법에서 정한 기준에 따른다고 규정하고 있다. 위 각 규정은 근로기준법의 목적을 달성하기 위하여 개별적 노사 간의 합의라는 형식을 빌려 근로자로 하여금 근로기준법에서 정한 기준에 미치지 못하는 근로조건을 감수하도록 하는 것을 저지함으로써 근로자에게 실질적으로 최소한의 근로조건을 유지시켜 주기 위한 것이다. 이러한 위 각 규정의 문언과 취지에 비추어 보면, 근로기준법에서 정한 통상임금에 산입될 수당을 통상임금에서 제외하기로 하는 노사 간의 합의는 그 전부가 무효가 되는 것이 아니라, 근로기준법에서 정한 기준과 전체적으로 비교하여 그에 미치지 못하는 근로조건이 포함된 부분에 한하여 무효로 된다. 연장·야간·휴일근로에 대한 법정수당 산정기준이 되는 통상임금의 범위를 정한 단체협약이나 취업규칙 등이 성질상 근로기준법상의 통상임금에 속하는 임금을 법정수당 산정기준이 되는 임금에 포함시키지 아니함으로써 근로자에게 불리한 면이 있는가 하면, 성질상 근로기준법상의 통상임금에 속하지 않는 임금을 법정수당 산정기준이 되는 임금에 포함시키고 있어 근로자에게 유리한 면이 있는 경우에는 근로기준법상 통상임금과 단체협약이나 취업규칙 등에 따른 통상임금을 비교하여 후자가 전자에 미달하면 그 미달하는 범위 내에서 근로기준법에 위반되어 무효라고 보아야 한다.

다. 근로자가 통상임금의 범위에 관하여 임금 항목별로 근로기준법과 단체협약, 취업규칙 등 중에서 자신에게 유리한 것만을 개별적으로 취사선택하여 법정수당을 산정하는 것은 허용되지 않는다.

- [4] 어떤 임금에 일정 근무일수를 충족하여야만 지급한다는 조건이 부가되어 있더라도, 그와 같은 조건이 소정근로를 온전하게 제공하는 근로자라면 충족할 조건, 즉 소정근로일수 이내로 정해진 근무일수 조건인 경우에는 그러한 조건이 부가되어 있다는 사정만으로 그 임금의 통상임금성이 부정되지 않는다. 설령 근로자의 실제 근무일수가 소정근로일수에 미치지 못하여 근로자가 근무일수 조건부 임금을 지급받지 못하더라도, 그 임금이 소정근로 대가성, 정기성, 일률성을 갖추고 있는 한 이를 통상임금에 산입하여 연장·야간·휴일근로에 대한 법정수당을 산정하여야 한다. 통상임금은 실제 근무일수나 실제 수령한 임금에 관계없이 소정근로의 가치를 반영하여 정한 기준임금이기 때문이다. 반면 소정근로일수를 초과하는 근무일수 조건부 임금은 소정근로를 제공하였다고 하여 지급되는 것이 아니고 소정근로를 넘는 추가 근로의 대가이므로 통상임금이 아니다.

- [5] 구 근로기준법(2018. 3. 20. 법률 제15513호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 근로기준법'이라 한다) 제55조는 사용자는 근로자에게 1주일에 평균 1회 이상의 유급휴일을 주어야 한다라고 규정하고 있는바, 이에 따른 주휴수당 역시 근로기준법상의 수당으로서 근로자가 주휴일에 실제로 근무를 하지 않더라도 근무를 한 것으로 간주하여 지급되는 임금이므로, 그 성질상 통상임금을 기초로 하여 산정할 수당으로 봄이 타당하다. 시급제 또는 일급제 근로자가 기본 시급 또는 기본 일급 외에 매월 지급받는 고정수당 중에는 근로계약·단체협약 등에서 달리 정하지 않는 한 구 근로기준법 제55조에 따른 법정수당인 주휴수당이 포함되어 있지 않다. 따라서 시급제 또는 일급제 근로자로서는 근로기준법상 통상임금에 속하는 매월 지급되는 고정수당을 포함하여 새로이 산정한 시간급 통상임금을 기준으로 계산한 주휴수당액과 이미 지급받은 주휴수당액의 차액을 청구할 수 있고, 이를 주휴수당의 중복 청구라고 할 수 없다. 이는 1개월을 초과하는 일정 기간마다 지급되는 정기상여금을 통상임금에 포함하여 시간급 통상임금을 새로 산정하는 경우에도 마찬가지이다.

<제03장 임금.제03절 통상임금.10>

[대법원 2025.08.14. 선고 2023다216777 판결]최소지급분이 설정된 성과급의 통상임금성 판단 기준

<판시사항>

- [1] 통상임금의 개념 및 판단 기준 / 특정 시점에 재직 중이어야 한다는 조건이 부가되어 있다는 사정만으로 통상임금성이 부정되는지 여부(소극)
- [2] 근무실적에 따라 지급되는 성과급이 통상임금에 해당하는지 여부(소극) 및 근무실적과 무관하게 최소한도의 일정액을 지급하기로 정한 경우, 그 최소지급분은 소정근로에 대한 대가에 해당하는지 여부(적극) / 전년도 임금에 해당하는 성과급에 관하여 최소지급분이 있는지는 지급 대상기간인 전년도를 기준으로 판단하여야 하는지 여부(적극) 및 최소지급분이 있다면 이는 전년도의 통상임금에 해당하는지 여부(적극)

<판결요지>

- [1] 근로기준법 시행령 제6조 제1항은 통상임금을 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액이라고 규정한다. 법령의 문언과 취지에 충실하게 통상임금 개념을 해석하면, 통상임금은 소정근로의 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하기로 정한 임금을 말한다. 근로자가 소정근로를 온전하게 제공하면 그 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하도록 정해진 임금은 그에 부가된 조건의 존부나 성취 가능성과 관계없이 통상임금에 해당한다. 임금에 부가된 조건은 해당 임금의 객관적 성질을 실질적으로 판단하는 과정에서 소정근로 대가성이나 정기성, 일률성을 부정하는 요소 중 하나로 고려될 수는 있지만, 단지 조건의 성취 여부가 불확실하다는 사정만으로 통상임금성이 부정된다고 볼 수는 없다.
- 통상임금은 실근로와 구별되는 소정근로의 가치를 반영하는 도구개념이므로, 계속적인 소정근로의 제공이 전제된 근로관계를 기초로 산정하여야 한다. 근로자가 재직하는 것은 근로계약에 따라 소정근로를 제공하기 위한 당연한 전제이다. 따라서 어떠한 임금을 지급받기 위하여 특정 시점에 재직 중이어야 한다는 조건이 부가되어 있다는 사정만으로 그 임금의 소정근로 대가성이나 통상임금성이 부정되지 않는다.
- [2] 근로자의 근무실적에 따라 지급되는 성과급은 단순히 소정근로를 제공하였다고 지급되는 것이 아니라 일정한 업무성과를 달성하거나 그에 대한 평가결과가 어떠한 기준에 이르러야 지급되므로, 일반적으로 소정근로 대가성을 갖추었다고 보기 어렵다. 따라서 위와 같은 순수한 의미의 성과급은 통상임금에 해당한다고 볼 수 없다. 다만 근무실적과 무관하게 최소한도의 일정액을 지급하기로 정한 경우 그 금액(이하 '최소지급분'이라 한다)은 소정근로에 대한 대가에 해당한다. 근로자의 전년도 근무실적에 따라 지급되는 성과급이 당해 연도에 지급된다고 하더라도 지급 시기만 당해 연도로 정한 것이라면, 그 성과급은 전년도의 임금에 해당한다. 통상임금은 연장·야간·휴일근로를 제공하기 전에 산정될 수 있어야 하므로, 전년도의 임금에 해당하는 성과급에 관하여 최소지급분이 있는지는 지급 시기인 당해 연도가 아니라 지급 대상기간인 전년도를 기준으로 판단하여야 하고, 최소지급분이 있다면 이는 전년도의 소정근로에 대한 대가로서 전년도의 통상임금에 해당한다.

<제03장 임금.제04절 임금지급의 원칙.05>

[대법원 2025.06.12. 선고 2025다209645 판결]임금 직접지급 원칙과 제3자(인력사무소 등)의 임금 대리 수령 효력

<판시사항>

- [1] 근로자가 제3자에게 임금 수령을 위임하거나 대리하게 하는 법률행위의 효력(원칙적 무효) / 근로자 본인이 직접 수령할 수 없는 사정에 상당한 이유가 있는 경우, 예외적으로 사자(使者)에 의한 임금의 수령이 가능한지 여부(적극) 및 사회통념상 근로자 본인에게 지급하는 것과 동일시되는 사람 또는 근로자 본인에게 그대로 전달할 것이 확실하다고 판단되는 사람이 임금을 수령할 때에만 그를 사자로 보아야 하는지 여부(적극)와 이에 해당하는지는 엄격하게 판단하여야 하는지 여부(적극)
- [2] 甲 등이 乙의 소개로 丙 건설회사와 근로계약을 체결하면서 본인계좌 사용불가를 이유로 丁에게 임금의 대리수령을 위임한다는 내용이 기재된 임금수령 본인동의서(위임장) 또는 임금 대리수령 확인서 등을 작성하여 丙 회사에 제출하였고, 丙 회사는 丁에게 甲 등의 임금을 일괄하여 지급한 사안에서, 제반 사정에 비추어 丁은 사회통념상 甲 등에게 지급하는 것과 동일시되는 사람 또는 甲 등에게 그대로 전달할 것이 확실하다고 판단되는 사람으로 보기 어려우므로, 丙 회사가 丁에게 甲 등의 임금을 지급하였더라도 직접 지급의 원칙에 위반되어 무효라고 한 사례

<판결요지>

- [1] 임금은 통화로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다. 다만 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 임금의 일부를 공제하거나 통화 이외의 것으로 지급할 수 있다(근로기준법 제43조 제1항, 선원법 제52조 제1항). 이렇게 임금을 직접 지급하도록 하는 취지는 임금이 확실하게 근로자 본인에게 지급되도록 하여 그의 자유로운 처분에 맡기고 근로자의 생활을 보장하려는 데 있고, 통화 지급의 원칙이나 전액 지급의 원칙과 달리 직접 지급의 원칙은 법령 또는 단체협약에 의한 예외가 인정되지 아니한다. 따라서 원칙적으로 근로자가 제3자에게 임금 수령을 위임하거나 대리하게 하는 법률행위는 무효이다.

- 다만 선박소유자는 승무 중인 선원이 청구하거나 법령이나 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 임금의 전부 또는 일부를 그가 지정하는 가족이나 그 밖의 사람에게 통화로 지급하거나 금융회사 등에 예금하는 등의 방법으로 지급하여야 한다(선원법 제52조 제3항). 이러한 선원법의 규정 외에도 근로자 본인이 직접 수령할 수 없는 사정에 상당한 이유가 있는 경우에는 예외적으로 사자(使者)에 의한 임금의 수령도 가능할 수 있다. 그러나 위와 같은 근로기준법 제43조의 규정 형식이나 취지 등에 비추어 보면, 사회통념상 근로자 본인에게 지급하는 것과 동일시되는 사람 또는 근로자 본인에게 그대로 전달할 것이 확실하다고 판단되는 사람이 임금을 수령할 때에만 그를 사자로 보아야 하고, 이에 해당하는지는 엄격하게 판단하여야 한다.

- [2] 甲 등이 乙의 소개로 丙 건설회사와 근로계약을 체결하면서 본인계좌 사용불가를 이유로 丁에게 임금의 대리수령을 위임한다는 내용이 기재된 임금수령 본인동의서(위임장) 또는 임금 대리수령 확인서 등을 작성하여 丙 회사에 제출하였고, 丙 회사는 丁에게 甲 등의 임금을 일괄하여 지급한 사안에서, 丁이 甲 등을 전혀 모르고, 자신의 계좌로 임금이 지급되면 乙 등에게 보내 주었다.'는 취지로 증언하는 등 제반 사정에 비추어 丁은 사회통념상 甲 등에게 지급하는 것과 동일시되는 사람 또는 甲 등에게 그대로 전달할 것이 확실하다고 판단되는 사람으로 보기 어려우므로, 丙 회사가 丁에게 甲 등의 임금을 지급하였더라도 직접 지급의 원칙에 위반되어 무효라고 한 사례.

<해설>

- 원칙적으로 금전채권의 채무자는 직접 채권자에게 변제하여야 하나 채권자가 제3자에게 변제수령에 대한 대리권을 부여하였거나 채무자가 채권자의 동의를 받으면 제3자에게도 적절한 변제를 할 수 있다. 그러나 임금채권도 금전채권의 일종이지만 근로기준법 제43조 제1항, 선원법 제52조 제1항에 의한 제한이 적용된다. 근로기준법 제43조는 제1항은 임금은 통화(通貨)로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다. 다만, 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 임금의 일부를 공제하거나 통화 이외의 것으로 지급할 수 있다라고 규정하고 있다. 이 규정에 따르면 임금은 채권자인 근로자에게 직접 지급해야 하며, 여기에는 위 판결 요지[1]이 지적하는 바와 같이 법령이나 단체협약에 의한 예외가 인정되지 않는다. 따라서 사용자가 제3자에게 임금을 지급하면서 근로자의 동의를 받거나 혹은 근로자로부터 대리권을 부여받은 제3자에게 임금을 지급하더라도 그 지급의 효력이 인정되지 않는다. 그럼에도 사용자가 위와 같은 방식으로 임금을 제3자에게 지급한다면 임금 지급으로써의 효력이 인정되지 않으므로, 근로자는 여전히 사용자에게 해당 임금의 지급을 청구할 수 있으며 사용자는 임금 미지급에 따른 근로기준법상의 각종 책임을 부담하게 된다.

- 이러한 임금직접지급원칙은 중간착취 등을 금지하여 판결 요지[1]이 언급한 바와 같이 근로자가 근로의 대가인 임금의 지급을 확실하게 보장받고, 이를 통해 자신의 생계를 원만하게 해결할 수 있도록 하는 데 그 취지가 있다. 요컨대, 이 원칙은 임금지급의 확실성을 담보하는 기능을 수행한다.

- 위 판결의 사안은 다음과 같다. 원고들은 팀장 K의 소개로 아파트 신축공사에서 철근, 콘크리트 공사를 하도급받아 시공한 피고 회사와 근로계약을 체결하고, 해당 공사 현장의 거푸집 해체 작업 등에 투입되어 근로를 제공하였다. 이때 원고들은 본인 계좌 사용 불가를 이유로 인력사무소 계약인 L의 계좌로 임금을 대리 수령한다는 내용의 임금수령 본인동의서(위임장) 또는 임금 대리수령 확인서를 작성하여 피고 회사에 제출하였고, 이에 따라 피고 회사는 L의 계좌로 원고들의 임금을 일괄적으로 지급하였다. L은 자신의 계좌로 입금된 돈을 K 등에게 지급하였는데, K는 어느 시점부터 원고들에게 이를 전달하지 않고 다른 용도로 사용하였다. 이에 원고들은 피고 회사를 상대로 임금의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 1심은 이러한 임금지급 방식이 원고들의 의사에 합치된다고 보아 피고가 임금지급의무를 면한다고 판단하여 원고들의 청구를 기각하였다. 이에 반해 원심은 임금직접지급원칙에 대해서는 선원법 제52조 제3항을 제외하고는 근로기준법상 예외가 인정되지 않으므로 원고가 인력사무소 계약으로 임금수령을 위임하는 행위는 무효이고 따라서 피고의 임금 변제의 효력이 발생할 수 없다며 원고들의 청구를 인용하였다. 대법원은 판결 요지[1]과 같이 임금직접지급원칙상 대리수령은 무효라는 원칙을 확인한 다음, 이에 대하여 선원법만을 예외로 인정한 원심과 달리 판결 요지[2]와 같이 근로자 본인이 직접 수령할 수 없는 사정에 상당한 이유가 있는 경우에는 예외적으로 사자(使者)에 의한 임금의 수령도 가능할 수 있다라는 예외를 추가로 인정하였다. 나아가 임금직접지급원칙의 취지를 고려하여 이때의 사자는 사회 통념상 근로자 본인에게 지급하는 것과 동일시할 수 있을 정도로 밀접해야 한다는 기준을 제시함으로써, 예외의 인정에 신중해야 한다는 단서를 달았다. 대법원은 이 사안에 대하여 L의 원고들을 전혀 모르고, K와 피고 직원이 위임장과 신분증을 보내주어 자신의 계좌로 임금이 지급되면 K 등에게 보내주었다는 취지의 법정 증언을 근거로 위 예외에 해당하지 않는다고 판단하며 원심의 결론을 인용해 상고를 기각하였다.

- 이 사건의 쟁점은 임금대리수령에 관한 근로자의 동의가 있는 경우 임금직접지급원칙에도 불구하고 그 효력을 인정할지 여부이다. 1심은 형식적으로 원고들이 작성한 문서를 근거로 유효하다고 보았다. 노동사건의 특수성을 인지하지 못하고 근로자의 의사만으로 강행규정의 적용을 배제하는 오류를 범했다고 평할 수 있다. 한편, 원심은 근로기준법의 문언에 충실하게 해석했다는 점에서 결론적으로 타당하나 기계적 해석으로 인해 임금직접지급 원칙의 취지를 살리지 않아 예외를 협소하게 보았다는 점에서 아쉬움을 남긴다. 이에 대하여 대법원은 근로자의 형식적 동의가 있더라도, 임금직접지급원칙은 중간 착취를 방지하여 근로자의 생존권을 보장하려는 강행규정임을 고려해 그 동의의 효력은 원칙적으로 무효라고 보면서, 이 원칙의 취지가 임금지급의 확실성을 보장하는 데 있으므로 이러한 취지가 훼손되지 않는 경우라면 예외를 인정하여 근로자의 편익을 도모할 수도 있다는 유연성을 발휘하였다. 이에 터잡아 대법원은 대리수령 동의의 효력의 유효성을 근로자 본인과 동일시할 수 있는 사자(使者)를 통한 수령이라는 극히 예외적인 경우에 한정함으로써 근로자의 편익을 빙자한 남용가능성을 제한하였다는 점에서 일리 있는 결론에 도달했다고 볼 수 있다. 앞으로 실무적으로는 형식적으로 임금대리수령동의가 있더라도 사용자는 대리인이 위와 같은 사자라 볼 수 있는지에 대해 엄격한 수준의 확인을 하여야 하며, 이를 게을리한 채 제3자에게 임금액을 지급한다면 그로 인해 발생할 수 있는 임금 미지급 내지 2중 지급의 모든 위험을 스스로 부담해야 할 것이다.

- 과거, 임금은 이른바 노란봉투에 담겨 현금으로 지급되는 경우가 일반적이었다. 그러나 금융거래가 활성화된 오늘날은 임금을 근로자의 예금계좌로 입금하는 방식이 보편화되었다. 금융거래가 활발해지면서 채권자(대표적으로 대출을 제공한 금융기관)는 자기 채권의 만족을 위해 강제집행을 할 때 채무자의 예금계좌를 압류하는 경우가 많다. 채무초과 상태에 빠져 금융기관에 개설한 예금계좌가 채권자들에 의해 압류된 근로자도 있다. 이 경우 만약 임금이 압류된 예금계좌로 입금되면 이를 인출하지 못해 생활에 곤란을 겪는 경우가 발생할 수 있다. 이러한 위험을 회피하고자 취업 시 임금을 아예 현금으로만 받거나 임금대리수령 동의서 등을 제출하며 제3자의 계좌로 입금해 줄 것을 요구하는 근로자도 있다. 이제 대법판결은 사용자가 근로자 명의가 아닌 제3자 명의의 예금계좌로의 임금지급을 꺼리게 하는 근거로 작용할 것으로 전망된다. 그 결과 채무초과로 예금계좌가 압류된 근로자들은 임금의 현금 지급을 꺼리는 사업장에는 취업이 곤란해질 수 있어 이러한 근로자는 경제적 회생은 고사하고 생계유지 자체가 어려워질 수 있다. 다만 올해 1.31. 민사집행법이 개정되어 생계비계좌를 개설할 수 있게 되었다(제246조의2). 생계비계좌는 1인당 전 금융기관에 1개를 개설할 수 있는데, 이 계좌에는 시행령으로 정하는 생계비를 초과하여 예치할 수 없으나, 생계비계좌에 예치된 금액은 압류가 금지된다(제246조 1항 8호). 다만 생계비계좌 개설과 압류금지효력은 개정법 부칙에 따라 2026.2.1.부터 시행된다. 대법판결이 가져올 실무적 문제점을 해소할 수 있는 제도적 장치가 마련되어 시행이 임박했다는 점에서 다행이라 할 수 있다.

- 한편, 대법판결은 일용직 일자리를 알선하면서 근로자를 대신해 임금 등을 사용자로부터 수령해 소개요금을 선공제하고 근로자에게 지급하는 인력사무소의 소개요금 징수 방법에도 영향을 미칠 수 있다. 직업안정법상 유료직업소개사업을 하는 자는 고용기간이 3개월 미만인 경우 고용기간 중 지급받기로 한 임금의 1% 이하를 구직자로부터, 30% 이하(건설일용의 경우에는 10% 이하)를 구인자로부터 받을 수 있다(제19조 제2항, 국내유료직업소개요금 등 고시). 소개요금은 원칙적으로 구인자와 구직자에게 각각 별도로 징수해야 한다(다만, 위 고시는 일정한 요건하에 구직자가 구인자의 소개요금을 받아 인력사무소에 전달하는 것을 예외적으로 허용한다). 그러나 인력사무소 입장에서 소개요금 징수의 확실성을 보장받기 위해 임금을 대리수령하는 방법을 이용하는 경우가 있었던 것이다. 이 방법은 임금직접지급원칙상 문제의 소지가 있지만 구인자, 구직자, 인력사무소의 편의주의적 카르텔(?)에 의해 특별히 문제가 제기되지는 않았던

것으로 보인다. 그러나 대상판결이 인력사무소를 통한 임금대리수령이 문제된 사안을 배경으로 하는 데다, 판결의 취지에 따르면 인력사무소가 더 이상 임금을 대리수령할 수 있는 사자로 인정받지 못할 여지가 있으므로, 이제 이 카르텔이 깨질지도 모르겠다.

- 대상판결은 법리적으로는 임금직접지급원칙이 중간착취를 배제하고 근로자의 생활보장을 위한 강행규정을 재확인하고, 이를 바탕으로 임금대리수령동의 효력유무에 관한 판단기준을 제시하였다는 점을 주목할 필요가 있다. 이에 더해 대상판결은 실천적으로 채무초과상태에 있는 근로자 내지 고용이 불안정한 일용직 근로자 등 취약근로자에게 임금직접지급원칙이 구체적으로 어떤 의미를 지니는지 생각해 볼 계기를 제공한다는 점에서도 의미가 있다.

<제03장 임금.제04절 임금지급의 원칙.06>

[대법원 2025.12.11. 선고 2025도3844 판결]하수급인 근로자 임금체불 시 근로기준법상 처벌 대상인 `직상수급인의 업무를 실제로 집행하는 자`의 범위

<판시사항>

- [1] 건설업에서 사업이 2차례 이상 도급이 이루어진 경우에 건설사업자가 아닌 하수급인이 그가 사용한 근로자에게 임금을 지급하지 못하면 그 직상 수급인이 하수급인과 연대하여 하수급인이 사용한 근로자의 임금을 지급하도록 하고 이를 위반한 행위를 처벌하는 근로기준법 제109조 제1항, 제44조의2의 취지 / 근로기준법 제44조의2에 따라 하수급인과 연대하여 하수급인이 사용한 근로자의 임금을 지급할 책임을 부담하는 주체는 직상 수급인으로 한정되는지 여부(적극) 및 이때 직상 수급인의 의미

- [2] 근로기준법 제115조 양벌규정의 취지 / 위 양벌규정은 근로기준법 제109조 제1항의 벌칙 규정이 적용되는 직상 수급인이 아니면서 근로기준법 제44조의2에 따른 직상 수급인의 업무를 실제로 집행하는 자에 대한 처벌의 근거 규정이 되는지 여부(적극) / 근로기준법 제44조의2에 따른 직상 수급인의 업무를 실제로 집행하는 자의 의미 및 이에 해당하는지 판단하는 기준

<판결요지>

- [1] 근로기준법 제44조의2 제1항은 건설업에서 사업이 2차례 이상 도급이 이루어진 경우에 건설산업기본법 제2조 제7호에 따른 건설사업자(건설산업기본법 또는 다른 법률에 따라 등록 등을 하고 건설업을 하는 자)가 아닌 하수급인이 그가 사용한 근로자에게 임금을 지급하지 못한 경우에는 그 직상 수급인은 하수급인과 연대하여 하수급인이 사용한 근로자의 임금을 지급할 책임을 진다라고 규정하고, 같은 조 제2항은 제1항의 직상 수급인이 건설산업기본법 제2조 제7호에 따른 건설사업자가 아닌 때에는 그 상위 수급인 중에서 최하위의 같은 호에 따른 건설사업자를 직상 수급인으로 본다라고 규정하고 있다. 또한 근로기준법 제109조 제1항은 근로기준법 제44조의2를 위반한 자를 처벌하도록 규정하고 있다.

- 이는 직상 수급인이 건설업 등록이 되어 있지 않아 건설공사를 위한 자금력 등이 확인되지 않는 하수급인에게 건설공사를 하도급하는 위법행위를 함으로써 하수급인의 임금지급의무 불이행에 관한 위험을 야기한 잘못에 대하여 실제로 하수급인이 임금지급의무를 이행하지 않아 이러한 위험이 현실화되었을 때 직상 수급인의 근로자에 대한 직접 책임을 묻는 것이다. 그리고 이에 따라 근로기준법 제44조의2의 적용을 받는 직상 수급인은 같은 법 제44조의 경우와 달리 자신에게 직접적인 귀책사유가 없더라도 하수급인의 임금 미지급으로 말미암아 위와 같은 책임을 부담하고, 하수급인이 임금지급의무를 이행하는 경우에는 함께 책임을 면하게 된다.

- 이와 같은 근로기준법 제44조의2의 문언과 형식, 입법 취지 등에 비추어 보면, 근로기준법 제44조의2에 따라 하수급인과 연대하여 하수급인이 사용한 근로자의 임금을 지급할 책임을 부담하는 주체는 직상 수급인으로 한정된다. 여기서 직상 수급인이란 건설산업기본법 제2조 제7호에 따른 건설사업자로서, 건설업에서 사업이 2차례 이상 도급이 이루어진 경우에 같은 호에 따른 건설사업자가 아닌 하수급인에게 하도급을 준 수급인에 해당하는 사업주를 의미한다.

- [2] 근로기준법 제115조는 사업주의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 해당 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 제109조 제1항, 제44조의2의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 사업주에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다라고 규정하고 있다. 이 규정의 취지는 근로기준법 제109조 제1항의 벌칙 규정이 적용되는 직상 수급인이 아니면서 근로기준법 제44조의2에 따른 직상 수급인의 업무를 실제로 집행하는 자가 있을 때 벌칙 규정의 실효성을 확보하기 위하여 적용대상자를 해당 업무를 실제로 집행하는 자까지 확장하여 그 행위자도 아울러 처벌하려는 데 있다. 이러한 양벌규정은 해당 업무를 실제로 집행하는 자에 대한 처벌의 근거 규정이 된다.

- 근로기준법 제44조의2의 입법 취지와 규정 내용에 비추어 보면, 근로기준법 제44조의2에 따른 직상 수급인의 업무를 실제로 집행하는 자란 건설업 등록이 되어 있지 않은 하수급인에게 건설공사를 하도급하는 업무 및 하도급대금 지급 등 해당 하도급과 관련하여 자금을 집행하는 업무 등에 관하여 사실상 행위자 자신의 독자적인 판단이나 권한에 의하여 그 업무를 수행할 수 있는 사람을 의미한다. 여기서 그 행위자에게 독자적인 판단이나 권한이 있는지는, 근로기준법 제44조의2의 입법 취지를 염두에 두고, 직상 수급인과 행위자의 관계 및 행위자의 지위, 하도급계약의 체결 경위, 하도급대금과 하수급인이 사용한 근로자에 대한 임금 지급 방식, 이와 관련된 자금의 집행 권한을 비롯하여 해당 하도급과 관련하여 행위자에게 부여된 권한의 내용과 범위, 하도급으로 발생한 경제적 이익의 실질적 귀속 주체 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

<제04장 근로시간.제01절 근로시간.07>

[대법원 2025.08.14. 선고 2022다291153 판결]교대제·격일제 근로자(택시)의 주휴수당 산정 방법 및 소정근로시간 단축 합의 무효 시 효력

<판시사항>

- [1] 노사 간에 실제 연장근로시간과 관계없이 일정 시간을 연장근로시간으로 간주하기로 합의한 경우, 사용자가 근로자의 실제 연장근로시간이 합의한 시간에 미달함을 이유로 근로시간을 다투는 것이 허용되는지 여부(소극) 및 그와 같은 합의가 없는 경우, 실제 연장근로시간에 관한 증명책임의 소재(=연장근로수당의 지급을 청구하는 근로자) / 이는 연장근로시간과 중복되는 야간근로시간에서도 마찬가지인지 여부(적극)

- [2] 근로자와 사용자가 종전 단체협약에서 소정근로시간에 관하여 합의하는 외에 실제 연장근로시간과 관계없이 일정 시간을 연장근로시간으로 간주하기로 합의를 하였으나, 그 후 새로이 체결된 단체협약을 통하여 소정근로시간을 단축하기로 합의하고 연장근로시간에 관하여 약정하지 않은 경우, 소정근로시간 단축 합의가 2008. 3. 21. 법률 제8964호로 개정된 최저임금법 제6조 제5항 등의 적용을 잠탈하기 위한 탈법행위에 해당하여 무효라는 사정만으로 종전 단체협약의 간주근로시간 합의가 그대로 적용되는지 여부(소극)

- [3] 근로기준법 제55조 제1항이 교대제 또는 격일제의 형태로 근무하는 경우에도 적용되는지 여부(적극)

- [4] 주휴수당의 지급기준이 되는 시간 수를 산정하는 방법

- [5] 일반택시운송사업을 영위하는 甲 합명회사에 고용되어 격일제 근무를 한乙 등이 임금협정에서 정한 만근일인 월 13일(2월은 12일)을 모두 근무하면 성실수당Ⅰ을, 10일을 근무하면 성실수당Ⅱ와 생산수당을 지급받았는데, 위 수당들이 택시운전 근로자의 최저임금에 산입되는 임금에 해당하는지 문제 된 사안에서, 위 수당들은 소정의 근로에 대하여 매월 1회 이상 지급하는 임금으로 택시운전 근로자의 최저임금에 산입되는 임금에 해당한다고 한 사례

<판결요지>

- [1] 근무형태나 근무환경의 특성 등을 감안하여 노사 간에 실제의 연장근로시간과 관계없이 일정 시간을 연장근로시간으로 간주하기로 합의하였다면, 사용자가 근로자의 실제 연장근로시간이 합의한 시간에 미달함을 이유로 근로시간을 다투는 것은 허용되지 않는다. 그러나 그와 같은 합의가 없는 경우, 사용자는 다른 특별한 사정이 없는 한 실제 연장근로시간에 한하여 연장근로수당을 지급할 의무가 있고, 이때 실제 연장근로시간은 연장근로수당의 지급을 청구하는 근로자가 증명하여야 한다. 이는 연장근로시간과 중복되는 야간근로시간에서도 마찬가지이다.

- [2] 근로자와 사용자가 종전 단체협약에서 소정근로시간에 관하여 합의하는 외에 실제의 연장근로시간과 관계없이 일정 시간을 연장근로시간으로 간주하기로 합의(이하 '간주근로시간 합의'라 한다)를 하였으나, 그 후 새로이 체결된 단체협약을 통하여 소정근로시간을 단축하기로 합의하고 연장근로시간에 관하여 약정하지 않은 경우, 소정근로시간 단축 합의가 2008. 3. 21. 법률 제8964호로 개정된 최저임금법 제6조 제5항(이하 '특례조항'이라 한다) 등의 적용을 잠탈하기 위한 탈법행위에 해당하여 무효라고 하더라도, 그러한 사정만으로 종전 단체협약의 간주근로시간 합의가 그대로 적용되는 것은 아니다. 그 이유는 다음과 같다.

- ❶ 택시운전 근로자의 최저임금에 산입되는 임금에 소정근로시간 또는 소정의 근로일에 대하여 지급한 임금 외의 임금은 포함되지 않는다(최저임금법 제6조 제5항, 구 최저임금법 시행령(2018. 12. 31. 대통령령 제29469호로 개정되기 전의 것) 제5조의2 단서 제1호(현행 최저임금법 시행령 제5조의3 제1호도 이와 같다)). 여기서 소정근로시간은 1주 40시간 및 1일 8시간의 범위 내에서 근로자와 사용자가 정한 근로시간을 뜻한다(근로기준법 제2조 제1항 제8호, 제50조). 이러한 최저임금법령의 규정 내용과 취지를 고려하면, 근로자와 사용자가 정한 1주의 근로시간이 40시간을 초과하거나 1일의 근로시간이 8시간을 초과하는 경우 그 초과 부분인 연장근로시간은 다른 특별한 사정이 없는 한 최저임금액 이상의 임금을 지급해야 하는 시간(이하 '최저임금 지급 대상 시간'이라 한다)에 포함되지 아니한다. 이는 1일 근무하고 그다음 날 쉬는 격일제 근무 형태에서도 마찬가지이다.

- ❷ 특례조항은 근로의무를 부담하기로 합의된 소정근로시간에 대응하여 지급되는 통상적이고 기본적인 고정급을 최저임금 수준 이상으로 높이는 것에 취지가 있다. 또한 **최저임금법 제6조 제3항**은 최저임금의 적용을 받는 근로자와 사용자 사이의 근로계약 중 최저임금액에 미치지 못하는 금액을 임금으로 정한 부분은 무효로 하며, 이 경우 무효로 된 부분은 이 법으로 정한 최저임금액과 동일한 임금을 지급하기로 한 것으로 본다라고 규정하고 있다. 소정근로시간 단축 합의가 특례조항 등의 적용을 잠탈하기 위한 탈법행위로 무효라 하더라도, 최저임금법 제6조 제3항에 따라 무효가 되는 것은 최저임금 지급 대상 시간인 소정근로시간 등에 관한 부분에 한정된다. 노사가 최저임금 지급 대상 시간이 아닌 연장근로시간에 관하여 종전 단체협약의 간주근로시간 합의를 유지하지 않았다고 하여도, 다른 특별한 사정이 없는 한 특례조항 등을 잠탈하는 탈법행위로서 무효라고 보기 어렵고, 종전 단체협약의 간주근로시간 합의가 그대로 적용된다고 볼 수 없다.

- [3] **근로기준법 제55조 제1항**은 사용자는 근로자에게 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 보장하여야 한다라고 규정하고 있다. 위 규정은 근로자가 매일 근로를 제공하는 경우뿐만 아니라, 교대제 또는 격일제의 형태로 근무하는 경우에도 적용된다.

- [4] **근로기준법 제55조 제1항**, **근로기준법 시행령 제30조 제1항**에 따라 지급되는 주휴수당은 소정의 근로를 제공함에 따라 지급되는 임금으로서 근로자가 주휴일에 실제로 근무하지 않더라도 근무한 것으로 간주하여 지급된다. 그와 같은 주휴수당의 성격, 취지 등에 비추어, 주휴수당의 지급기준이 되는 시간 수는 특별한 사정이 없는 한 1일 평균 소정근로시간 수(1주간 소정근로시간 수를 1주간 소정근로일 수로 나눈 값)로 하는 것이 원칙이다.

- 다만 주휴수당은 1주 동안의 소정근로일을 개근한 근로자에게 지급되는 임금이므로(근로기준법 시행령 제30조 제1항), 1주간 소정근로일 수 등의 차이도 고려할 필요가 있다. 위 원칙적 산정 방법을 1일 평균 소정근로시간 수는 같으나 1주간 소정근로일 수가 달라 1주간 소정근로시간 수에 차이나는 근로자들에게 그대로 적용하면, 1주간 소정근로일 수가 5일 미만인 근로자가 5일 이상인 근로자보다 1주간 소정근로시간이 적음에도 같은 주휴수당을 받게 되는 불합리가 발생한다. 그러므로 근로자와 사용자가 소정근로시간에 관하여만 정하였을 경우, 1주간 소정근로일이 5일에 미달하는 근로자에 대하여는 1주간 소정근로일 수를 5일로 보고, 1주간 소정근로시간 수를 5일로 나누는 방법으로 산정하는 것이 타당하다.

- [5] 일반택시운송사업을 영위하는 甲 합명회사에 고용되어 격일제 근무를 한 乙 등이 임금협정에서 정한 만근일인 월 13일(2월은 12일)을 모두 근무하면 성실수당 I 을, 10일을 근무하면 성실수당 II와 생산수당을 지급받았는데, 위 수당들이 택시운전 근로자의 최저임금에 산입되는 임금에 해당하는지 문제 된 사안에서, 임금협정에서 정한 월 만근일은 월 단위 소정근로일로도 볼 소지가 있고, 성실수당 I, 성실수당 II, 생산수당의 지급조건이 된 근무일수가 월 단위 소정근로일 이내였으므로, 위 수당들은 소정의 근로에 대하여 매월 1회 이상 지급하는 임금으로 택시운전 근로자의 최저임금에 산입되는 임금에 해당하는데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.

<제04장 근로시간.제06절 연차유급휴가.05>

[대법원 2025.07.17. 선고 2021도11886 판결]노선버스 등 정시성이 중요한 사업에서 단체협약상 청구 기한을 어긴 휴가 신청에 대한 시기변경권 행사

<판시사항>

- 근로자의 연차유급휴가 청구에 관한 **근로기준법 제60조 제5항** 위반죄의 성립요건 / 사용자는 근로자가 청구한 시기에 연차유급휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에 한하여 적법하게 시기변경권을 행사할 수 있는지 여부(적극) 및 이에 해당하는지 판단하는 기준 / 노선 여객자동차운송사업과 같이 운영의 정시성이 중요한 사업과 관련하여 단체협약에서 근로자의 연차유급휴가 청구에 관한 기한을 정하고 있는데도 근로자가 불가피한 사유 없이 그 기한을 준수하지 않고 연차유급휴가를 청구하는 경우, 사용자는 **근로기준법 제60조 제5항**에 따라 적법하게 시기변경권을 행사할 수 있는지 여부(원칙적 적극)

<판결요지>

- 근로자의 연차유급휴가권은 **근로기준법**에서 정한 요건을 갖추면 당연히 성립하고(**근로기준법 제60조 제1항 내지 제4항**), 다만 근로자가 시기를 지정하여 그 청구를 하면 사용자의 적법한 시기변경권의 행사를 해제조건으로 그 권리가 구체적으로 실현되는 것으로(**근로기준법 제60조 제5항**), **근로기준법 제60조 제5항** 위반죄는 근로자가 연차유급휴가에 대하여 시기를 지정하여 그 청구를 하였음에도 불구하고 사용자가 적법한 시기변경권을 행사하지 아니한 채 근로자의 연차유급휴가를 방해한 경우에 성립한다.

- **근로기준법 제60조 제5항** 단서는 근로자가 청구한 시기에 연차유급휴가(이하 '휴가'라 한다)를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다라고 규정하고 있으므로, 사용자는 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에 한하여 적법하게 시기변경권을 행사할 수 있다. 여기서 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에 해당하는지 여부는 ❶ 근로자가 담당하는 업무의 내용과 성격, ❷ 근로자가 지정한 휴가 시기의 예상 근무인원과 업무량, ❸ 근로자의 휴가 청구 시점, ❹ 대체근로자 확보의 필요성 및 그 확보에 필요한 시간 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하고, 특히 노선 여객자동차운송사업과 같이 운영의 정시성이 중요한 사업에 있어서는 대체근로자를 확보해야 할 필요성이 크다고 할 것이므로 근로자가 지정한 휴가 시기까지 대체근로자를 확보하는 것이 객관적으로 어려운 상황인지 여부를 중심으로 판단하여야 한다.

- 노선 여객자동차운송사업과 같이 운영의 정시성이 중요한 사업에 있어 노사가 단체협약을 통해 근로자의 휴가 청구에 관한 기한을 정하고 있는 경우, 그 기한은 대체근로자 확보 등에 소요되는 합리적인 기간에 관하여 노사가 합의한 결과물이라고 볼 수 있으므로, 그로 인해 근로자가 불가피한 사유로 그 기한을 준수하지 못한 경우까지 휴가에 관한 권리가 제한된다고 해석되지 않는 이상 가급적 존중되어야 한다.

- 이러한 측면에서 볼 때, 노선 여객자동차운송사업과 같이 운영의 정시성이 중요한 사업과 관련하여 단체협약에서 근로자의 휴가 청구에 관한 기한을 정하고 있는데도 근로자가 불가피한 사유 없이 그 기한을 준수하지 않고 휴가를 청구하는 것은 객관적인 관점에서 사용자가 지정된 휴가 시기까지 대체근로자를 확보하는 데에 어려움을 발생시켜 그 사업 운영에 막대한 지장을 주는 경우에 해당한다고 봄이 상당하므로, 사용자는 특별한 사정이 없는 한 **근로기준법 제60조 제5항**에 따라 적법하게 시기변경권을 행사할 수 있다고 보아야 한다.

<해설>

- 사용자가 적법하게 연차유급휴가 시기변경권을 행사할 수 있는 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에 해당하는지 여부는 근로자가 담당하는 업무의 내용과 성격, 근로자가 지정한 휴가 시기의 예상 근무인원과 업무량, 근로자의 휴가 청구 시점, 대체근로자 확보의 필요성 및 그 확보에 필요한 시간 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

I. 대법원 판결의 배경

- 사용자는 연차유급휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하지만(**근로기준법 제60조 제1항 및 제5항 본문**), 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다(**제60조 제5항 단서**). 원래 근로제공의무가 있던 날에 근로자의 신청에 의해 그 의무를 면제하는 휴가제도의 특성상 근로자가 원하는 날짜에 연차휴가를 사용하게 되면 사업 운영에는 어느 정도 어려움이 있을 수밖에 없으나, 사용자에게는 연차유급휴가의 부여 의무가 있으므로 통상적인 경우라면 이를 수인하여야 한다. 다만 사용자는 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에 한하여 그 시기를 변경할 수 있을 뿐인데, 연차유급휴가 시기변경권 행사가 적법한지를 판단하는 기준에 대해서 그간 몇 건의 하급심 판결이 선고되기는 하였으나, 대법원이 구체적인 법리를 직접 제시한 적은 없었다. 그러나 최근 선고된 **대법원 2025.7.17. 선고 2021도11886 판결**(이하 대상판결)은 연차유급휴가 시기변경권 행사의 적법성을 판단하는 기준을 최초로 실시하여, 학계와 실무의 많은 주목을 받고 있다.

II. 사실관계

- 대상판결의 사실관계와 사건의 경과는 다음과 같다. 피고인인 이 사건 사용자는 상시근로자 300명을 고용하여 부산에서 시내버스 회사를 경영하는 사람으로, 이 사건 회사의 승무운전직은 지정된 노선의 버스를 운전하는 전속승무원 및 전속승무원이 휴무 등으로 결근할 경우 대신 투입되는 예비승무원으로 구성되어 1일 2교대(오전·오후)로 버스를 운행한다. 한편, 이 회사가 속한 사용자단체인 부산광역시 버스운송사업조합과 교섭대표노동조합인 전국자동차노련 부산지역버스노동조합이 체결한 단체협약에서는 '근로자는 휴가신청을 3일 전에 서면으로 제출하여야 한다'라고 규정하고 있었다.

- 전속승무원인 이 사건 근로자는 2019.7.5.(금) 오후 시내버스를 운행하던 중 회사의 관리과장에게 전화하여 '7. 8.(월) 오후 휴가를 사용하겠다'고 말하였으나, 관리과장은 해당 일시에 휴가를 사용할 수 없다고 답변하였다. 이때 회사의 7. 8.자 배차표에는 휴무 등으로 결근이 예정되어 있는 근로자들 외에 예비승무원을 비롯하여 해당 노선 차고지의 나머지 승무원은 모두 버스를 운행하는 것으로 예정되어 있었는데, 근로자는 7. 8. 오후에 출근하지 않았고 결국 해당 노선의 버스 중 1대가 추가로 운항하게 되었다.

- 이에 검사는 피고인이 단체협약을 근거로 근로자에게 연차유급휴가를 부여하지 아니하였다는 이유로 피고인을 근로기준법 위반죄로 기소하였으나, 1심과 원심은 범죄의 증거가 없을 뿐만 아니라 피고인에게 근로기준법 위반의 고의가 있었다고 단정하기도 곤란하다는 취지로 무죄를 선고하였고, 이러한 원심판결에 대해 검사 측이 상고하여 대법원의 판단을 받게 되었다.

III. 판결의 내용

- 대상판결이 제시한 법리는 크게 세 부분으로 나누어 볼 수 있다. 먼저 연차유급휴가 시기지정권의 성격과 관련하여, 대상판결은 근로자의 연차유급휴가권은 근로자가 시기를 지정하여 청구하면 사용자의 적법한 시기변경권 행사를 해제조건으로 구체적으로 실현되는 것임을 재확인하면서, **근로기준법 제60조 제5항** 위반죄는 근로자가 연차유급휴가에 대하여 시기를 지정하여 그 청구를 하였음에도 불구하고 사용자가 적법한 시기변경권을 행사하지 아니한 채 근로자의 연차유급휴가를 방해한 경우에 성립한다는 점을 확인하였다.

- 또한 대상판결은 **근로기준법 제60조 제5항 단서**에서 말하는 **근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에 해당하는지** 여부는 ① 근로자가 담당하는 업무의 내용과 성격, ② 근로자가 지정한 휴가 시기의 예상 근무인원과 업무량, ③ 근로자의 휴가 청구 시점, ④ 대체근로자 확보의 필요성 및 그 확보에 필요한 시간 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다는 법리를 새로이 제시하였다.

- 나아가 대상판결은 이러한 법리를 노선 여객자동차운송사업과 같이 운영의 정시성이 중요한 사업과 관련하여 적용하는 경우에 특별히 고려하여야 할 점을 추가로 제시하였다. 먼저 해당 사업에서는 대체근로자를 확보해야 할 필요성이 크다고 할 것이므로, 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우인지는 근로자가 지정한 휴가 시기까지 대체근로자를 확보하는 것이 객관적으로 어려운 상황인지 여부를 중심으로 판단하여야 한다고 보았다. 나아가 해당 사업과 관련하여 단체협약에서 근로자의 휴가 청구에 관한 기한을 정하고 있는 경우 그 기한은 대체근로자 확보 등에 소요되는 합리적인 기간에 관하여 노사가 합의한 결과물이라고 볼 수 있으므로, 그로 인해 근로자가 불가피한 사유로 그 기한을 준수하지 못한 경우까지 휴가에 관한 권리가 제한된다고 해석되지 않는 이상 가급적 존중되어야 하며, 따라서 근로자가 불가피한 사유 없이 그 기한을 준수하지 않고 휴가를 청구하는 것은 객관적인 관점에서 사용자가 지정된 휴가 시기까지 대체근로자를 확보하는 데에 어려움을 발생시켜 그 사업 운영에 막대한 지장을 주는 경우에 해당한다고 봄이 상당하므로, 사용자는 특별한 사정이 없는 한 **근로기준법 제60조 제5항**에 따라 적법하게 시기변경권을 행사할 수 있다고 보아야 한다는 법리를 제시하였다.

- 결론적으로 대상판결은 피고인의 연차유급휴가 시기변경권 행사는 적법하므로, 피고인에 대해 **근로기준법 제60조 제5항** 위반죄가 성립한다고 볼 수 없다고 보아 검사의 상고를 기각하였다. ① 먼저 업무의 내용과 성격 및 대체근로자 확보의 필요성 측면에서 노선버스 운행의 특성상 이 사건 근로자가 지정한 휴가일에 휴가를 부여하면 피고인으로서 배차간격 유지를 위해 대체근로자를 확보해야 했다는 점을 인정하였고, ② 나아가 근로자가 지정한 휴가 시기의 예상 근무인원과 업무량 및 대체근로자 확보의 객관적 어려움에 있어서 해당 일자에 나머지 승무운전직 중 대체근로가 가능한 사람은 없었고, 연장근로를 통해 대체근로자를 확보하기도 어려웠다는 점을 인정하였다. ③ 또한 근로자의 휴가 청구 시점 및 대체근로자 확보에 필요한 시간과 관련해서는 노사가 단체협약을 통해 설정한 휴가 청구에 관한 기한은 대체근로자 확보에 통상적으로 필요한 기간으로서, 3일이라는 기한은 근로자의 시기지정권을 박탈한다고 볼 수 있을 정도의 장기간이 아니라 사용자가 시기변경권을 적절하게 행사하기 위해 필요한 합리적인 기간이라고 볼 수 있고, 근로자에게 기한을 준수할 수 없었던 불가피한 사정이 있었는지도 확인되지 않는다고 하였다.

IV. 판결의 해석

- 대상판결에서 제시한 법리가 구체적 사건에서 앞으로 어떻게 적용될지는 후속 판결들을 지켜보아야 하겠지만, 여기에서는 우선 몇 가지 사항에 대해 언급하고자 한다.

- 먼저 법 문언상 사용자의 시기변경권 행사가 적법하려면 사업 운영에 막대한 지장이 있어야 하므로, 그 시기변경권 행사의 적법성은 엄격하게 판단되어야 한다. 특히 그 판단요소 중 핵심이 되는 대체근로자 확보의 필요성이란 그에 상응하는 사용자의 대체근로자 확보 의무가 있다는 의미로서, 이러한 의무를 사용

자가 이행하는 데 충분한 시간이 주어졌는지를 그 시기변경권 행사의 적법성 판단에 고려하라는 취지로 이해되어야 한다. 그리고 연차유급휴가 시기변경권 행사가 적법하였다는 점에 대한 증명책임은 형사사건이 아닌 이상 이를 주장하는 사용자 측이 부담하여야 하고, 이는 단지 사용자의 주관적 관점에서 막대한 지장이 발생할 개연성이 있다는 정도를 넘어 객관적 관점에서 구체적으로 증명되어야 할 것이다.

- 또한 대상판결은 근로자가 연차유급휴가 시기 지정을 3일 전에 하도록 한 이 사건 단체협약 규정이 강행법규를 위반하여 무효인지에 대해서는 명시적으로 판단하지 않았다. 다만 운영의 정시성이 중요한 시내버스 운송사업의 특성을 고려할 때 노사가 합의한 결과물은 가급적 존중되어야 한다고 하면서, 그 준수 여부를 대체근로자 확보의 어려움 및 확보에 필요한 시간이 확보되었는지를 판단하는 요소로서 활용하였는데, 이러한 판시가 노사의 합의로 체결된 단체협약이 아니라 사용자가 일방적으로 작성한 취업규칙에서 휴가 청구 기한을 정하고 있는 경우에도 적용되는지, 나아가 노선버스 운송업이 아닌 다른 사업에서도 고려될 수 있는 것인지는 후속 판결들을 통해 구체화되어야 할 것이다.

- 한편, 대상판결에서 재확인하였듯 연차유급휴가는 근로자가 시기를 지정하여 그 청구를 하면 사용자가 적법한 시기변경권 행사를 해제조건으로 그 구체적 권리가 발생하는 것인지, 사용자의 승인이라는 정지조건이 있어야 효력이 생기는 것이 아니다. 따라서 사업장에서 연차유급휴가 사용과 관련하여 일정 기한 이전에 사용자의 사전 승인을 받도록 하는 규정을 두고 있다고 하더라도, 이는 사용자에게 유보되어 있는 시기변경권을 적절하게 행사하는 데 필요한 사항을 정해둔 것으로만 이해되어야 한다.

- 대법원은 검사 측의 상고제기 후 약 4년 동안 사안의 해결방안에 대해서 고심했던 것으로 보인다. 그 과정에서는 앞서 살펴본 것처럼 법리적으로 검토가 필요한 쟁점도 많았겠지만, 새롭게 제시한 법리가 앞으로 노동현장에 미칠 영향에 대해서도 많은 고민을 했을 것으로 보인다.

- 우리나라 근로자들의 연차유급휴가 소진율은 약 70%로 나타나고 있다. 그 원인이 무엇인지에 대한 최근의 설문조사에서는 대체인력 부족(14.1%), 상사의 눈치와 조직 분위기(12%), 작업 일정에 맞추다 시기를 놓침(10.4%), 업무량 과다(9%), 업무 특성상 협업 필요(7.2%) 등 업무 관련 상황상 휴가를 사용하기가 어렵다는 응답이 전체의 과반수 이상이었고, 원활한 휴가 사용을 위한 조건이 무엇인지를 묻는 설문에서는 직장 내 휴가 사용의 자유로운 분위기가 41.9%로 가장 높게 나타났다. 이처럼 많은 사업장에서 연차유급휴가의 자유로운 사용이 쉽지 않은 실정인데, 이는 많은 기업에서 근로자가 한 명이라도 빠지면 업무가 제대로 돌아갈 수 없을 정도로 유지인력을 최소화하는 경영전략을 취하고 있는 데서 발생하는 문제로 평가할 수 있다.

- 이와 관련하여 대상판결에서 승무운전직 인원이 만성적으로 부족하였는지 여부를 사용자의 시기변경권 행사를 위법하다고 평가할 수 있는 특별한 사정으로서 고려하였다는 점이 눈에 띈다. 만약 사용자가 시기변경권을 수시로 행사해야 할 정도로 만성적인 인력 부족에 시달리고 있는 상황이라면, 이는 사용자가 통상적으로 발생할 수 있는 근로자의 결원에도 대처하기 힘들 정도로 최소한으로 인력을 운용하여 사업 운영의 막대한 지장을 스스로 초래하고 있는 셈이므로, 이러한 경우에도 연차유급휴가 시기변경권 행사가 적법하다고 평가하기는 어려울 것이다. 사업주로서는 이 점을 감안하여 인력 운용계획을 세울 필요가 있고, 인력 확보가 어려운 소규모 사업장에 대해서는 대체인력 활용 지원 등에 대한 정부의 정책적인 대책이 함께 마련되어야 할 것이다.

<제08장 근로관계의 종료.제04절 부당해고의 구제.04>

[대법원 2025.03.13. 선고 2024두54683 판결]구제신청 후 사용자의 복직명령이 있는 경우 금전보상명령 신청의 구제이익 소멸 여부

<판시사항>

- [1] 부당해고 구제신청 후 사용자가 해고를 취소하여 원직복직을 명하고 임금 상당액을 지급한 경우, 근로자가 금전보상명령을 받을 구제이익이 소멸하는지 여부(원칙적 소극)
- [2] 중앙노동위원회가 부당해고 구제명령을 받을 구제이익이 있는지 판단하는 기준 시기(=재심판정 당시)

<판결요지>

- [1] **근로기준법 제30조 제3항**은 노동위원회는 부당해고에 대한 구제명령을 할 때에 근로자가 원직복직을 원하지 않으면 원직복직을 명하는 대신 근로자가 해고기간 동안 근로를 제공했다면 받을 수 있었던 임금 상당액(이하 ‘임금 상당액’이라 한다) 이상의 금품을 근로자에게 지급하도록 명할 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 금전보상명령은 원직복직명령을 대신하는 것이고 그 금액도 임금 상당액 이상의 금액이므로, 부당해고 구제신청 후 사용자가 해고를 취소하여 원직복직을 명하고 임금 상당액을 지급했다라도 특별한 사정이 없는 한 근로자가 금전보상명령을 받을 구제이익이 소멸하는 것은 아니다.
- [2] 부당해고 구제명령을 받을 구제이익은 구제명령을 할 당시를 기준으로 판단해야 하므로, 중앙노동위원회는 재심판정 당시를 기준으로 구제이익이 있는지를 판단해야 한다.

<해설>

[판결요지]

- 근로자가 재심판정일 이전에 금전보상명령을 신청하였고, 사용자가 임금 상당액 이상의 정당한 금전보상을 하지 아니한 이상 금전보상명령의 구제이익이 소멸되었다고 볼 수 없고, 복직명령과 근로자의 금전보상명령 신청의 선후 관계, 복직명령에 진정성이 있는지 등은 그 구제이익에 영향을 미치지 않는다.

1. 사건의 경과 등

- 대상판결은 **사용자의 복직명령(해고의 취소 또는 철회)**에도 불구하고 **근로자가 금전보상명령을 구할 구제이익이 있는지**가 쟁점이 된 사안이다. 구제이익이란 부당해고나 부당노동행위 등에 관해 노동위원회의 공권적 판단(구제명령)을 구하기 위해 가지고 있어야 하는 구체적 이익 내지 필요를 말한다.
- 근로자는 사용자와 근로계약(2021.5.7.~2022.5.6.)을 체결하고, 사용자가 운영하고 있는 E의원에서 직업환경의학 전문의로 근무하였다. 사용자는 2021.6.29. 06:45 근로자에게 문자 메시지로 해고를 통지하였다. 근로자는 다른 병원에 취업하여 2021.7.20.부터 근무하였는데, 이와 관련하여 근로자는 사용자에게 퇴직처리가 안 되어 구직활동에 방해가 된다는 내용의 문자 메시지를 보낸 사실이 있으며, 사용자도 근로자가 해고에 대한 법적 대응을 하였다는 의사를 밝히고 다른 병원에 취업한 사실을 알고 근로자의 후임자를 고용하기도 하였다.
- 근로자는 2021.9.10. 충남지방노동위원회에 부당해고 구제신청을 하였다. 사용자는 문자 메시지로 해고를 통보한 것은 절차 위반이 명백하다고 판단하여 적법한 절차를 거쳐 근로자를 다시 해고하기 위해 2021.9.30. 18:26 근로자에게 카카오톡 메시지 등으로 2021.10.1.자 복직 및 출근명령을 하였다. 근로자(대리인 노무사)는 2021.9.30. 21:11 충남지노위에 금전보상명령을 신청하였고, 충남지노위는 2021.10.1. 사용자에게 금전보상명령 신청 사실을 알리며 금전보상액을 계산하기 위한 근거자료를 요청하였다.
- 사용자는 2021.10.1. 근로자에게 2021.10.8. 개최되는 인사위원회에 출석할 것(출석요구서: 징계혐의(인사명령 거부, 근무지 이탈 등의 사유)로 징계에 회부되었고, 민·형사 책임을 물을 수 있다는 취지)을 통보하였다. 이에 근로자는 2021.10.1. 금전보상명령을 신청하였으므로 복직 및 출근명령, 인사위원회 출석요구에 따른 의무가 없다는 내용의 문서를 사용자에게 보냈다.
- 충남지방노동위원회는 2021.11.18. 사용자의 복직명령은 원상회복 조치로서 진정성을 인정하기 어렵다고 보아 금전보상명령을 하였다. 사용자는 이에 불복하여 재심 신청을 하였고, 중앙노동위원회는 2022.2.28. 사용자가 충남지노위로부터 금전보상신청명령서를 송달받기 전에 복직명령을 하여 해고를 취소하였고, 복직명령에 진정성이 없다고 보기 어려우므로 근로자의 구제신청은 구제이익이 존재하지 않는다며 초심 판결을 취소하였다.

- 한편 근로자가 재심 판정에 불복하여 제기한 행정소송에서 서울행정법원(2023.9.21. 선고 2022구합60820 판결)은 구제이익이 있고, 해고의 서면통지를 위반한 부당해고라며 재심 판정을 취소하였으며, 서울고등법원(2024.8.21. 선고 2023누60218 판결) 역시 1심 판결을 유지하였다. 고등법원이 사용자의 복직명령에도 금전보상의 구제이익이 있다고 판단한 주요 논거를 보면, 부당해고 구제명령제도는 부당한 해고를 당한 근로자에 대한 원상회복, 즉 근로자가 부당해고를 당하지 않았다면 향유할 법적 지위와 이익의 회복을 위해 도입된 제도로서, 근로자 지위의 회복만을 목적으로 하는 것이 아니고, 근로자가 해고 기간 중 받지 못한 임금을 지급받기 위하여 민사소송을 제기할 수 있음은 물론이지만, 그와 별개로 신속·간이한 구제절차 및 이에 따른 행정소송을 통해 부당해고를 확인받고, 부당해고로 입은 임금 상당액의 손실을 회복할 수 있도록 하는 것이 부당해고 구제명령제도의 취지에 부합한다라는 대법원 2020. 2. 20. 선고 2019두52386 전원합의체 판결을 인용하며, 근로자는 해고의 정당성을 다투면서 원직복직 의사에 유무에 따라 원직복직명령 및 임금지급명령을 신청하거나 금전보상명령을 신청할 수 있는 것이며, ...그럼에도 근로자가 금전보상명령 신청을 하기 전에 사용자의 원직복직명령이 있었다는 사정만으로 구제이익이 소멸한다고 보게 되면, 근로자가 당초부터 원직복직을 원하지 아니함에도 금전보상명령 신청과 원직복직명령의 접수 또는 송달의 선후라는 우연한 사정에 의하여 부당해고에 대한 구제신청 절차에서 해고의 부당 여부에 관한 판단도 받지 못한 채 다시 임금청구소송 등 민사소송절차를 통해서만 해결하여야 하고, 해고 기간 중의 미지급 임금과 관련하여 강제력 있는 구제명령을 얻을 이익을 누릴 수 없게 되는 부당한 결과를 초래한다라고 판단하였다.

- 대법원은 근로기준법 제30조 제3항은 노동위원회는 부당해고에 대한 구제명령을 할 때에 근로자가 원직복직을 원하지 아니하면 원직복직을 명하는 대신 근로자가 해고 기간 동안 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금 상당액(이하 '임금 상당액'이라 한다) 이상의 금품을 근로자에게 지급하도록 명할 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 금전보상명령은 원직복직명령을 대신하는 것이고, 그 금액도 임금 상당액 이상의 금액이므로, 부당해고 구제신청 후 사용자가 해고를 취소하여 원직복직을 명하고 임금 상당액을 지급하였더라도 특별한 사정이 없는 한 근로자가 금전보상명령을 받을 구제이익이 소멸하는 것은 아니라는 기본 법리를 제시하면서 위 【판결요지】와 같이 판단하였다. 타당한 결론이다. 그리고 구제이익의 존부는 구제명령을 할 당시를 기준으로 판단하여야 하므로, 중앙노동위원회는 재심 판정 당시를 기준으로 구제이익이 있는지를 판단하여야 한다.

I. 평석과 확장 적용 가능성 등

1. 대법원과 원심의 공통점과 차이

- 중앙노동위원회를 제외한 모든 심급에서, 복직명령(해고의 철회)에도 불구하고 금전보상명령에 대한 구제이익을 인정하였다는 점은 공통된 결론이다. 그러나 지노위는 복직명령이 진정성이 없다는 논거로, 행정법원과 고등법원은 금전보상제도의 취지 외에도 근로자가 사용자의 복직명령에 따를 의무가 있다고 볼 수 없다는 논거로 구제이익을 인정하였다. 한편 대법원은 위 【판결요지】에서 보듯이 근로자가 금전보상명령을 신청하였다면 복직명령(해고의 철회)의 진정성 여부나 시기는 구제이익에 영향을 주지 않는다고 판단하였다. 즉 복직명령의 시기에 따른 유효성 내지 진정성을 따질 필요가 없다는 점을 분명히 하였다.

2. 확장 적용 가능성

(1) 논의의 전제

- 근로자의 해약고지이든 사용자의 해고이든 근로자 또는 사용자의 일방적 의사표시에 의해 근로관계를 종료시키는 형성권의 행사로서, 단독행위에 해당한다. 따라서 그 의사표시가 상대방에게 도달한 이상 상대방의 동의 없이는 이를 철회할 수 없다. 해약고지 또는 해고가 유효하게 철회되었다고 보기 위해서는 철회 또는 취소에 대해 상대방이 동의하거나 추인했는지 여부가 핵심이다.

- 그동안 사용자의 복직명령에 대해서는 그 의사표시 자체의 유효성(즉, 해고제한규정의 적용을 피할 의도로 진정성 없이 형식적으로 이루어진 것인지 여부)만이 문제되었을 뿐, 해고의 의사표시가 적법하게 철회되었는지, 다시 말해 근로자의 동의 또는 추인이 있었는지 여부는 법적 쟁점으로 다뤄지지 않았다. 왜냐하면 원직복직을 구하는 부당해고 구제신청은 그 자체가 사용자의 해고 철회(복직명령)에 대한 동의 또는 추인으로 해석될 수 있으므로, 구제신청의 목적이 이미 달성된 것으로 보기 때문이다. 그러나 근로자가 해고의 정당성을 다투면서 원직복직명령 대신 금전보상명령을 신청할 수 있는 현행 구제명령제도(2007. 1. 26. 개정된 근로기준법 제30조 제3항)에서는 달리 판단해야 한다. 더 나아가 사용자가 일방적으로 해고를 한 후 다시 일방적으로 이를 철회하는 방식의 복직명령은 근로자의 명시적 동의 없이는 효력을 발생할 수 없으므로, 근로자는 이에 따를 법적 의무를 부담하지 않는다.

(2) 부당해고 구제신청 후 사용자의 해고 철회(복직명령)와 근로자의 금전보상명령 신청(구제신청 당시 또는 신청 후)이 있는 경우(대상판결의 사안)

- 앞서 보았듯이 사용자의 복직명령과 근로자의 금전보상명령 신청 간의 선후 관계와 무관하게 구제이익은 인정되며, 복직명령의 진정성 여부를 따질 필요도 없다. 근로자가 원직복직을 선택하지 않고 금전보상명령을 신청한 것은 사용자의 해고 철회 또는 취소(복직명령)에 대해 동의하지 않겠다는 명시적인 의사표시로 볼 수 있으므로 해고는 적법하게 철회되지 않은 것이다.

- 다만, 사용자가 금전보상액(임금 상당액 이상 : 지노위 경우 초심 판정 시까지의 임금 상당액 +α, 중노위 경우 재심 판정 시까지의 임금 상당액 +α)을 지급하였다면 근로자로서는 금전보상명령을 구할 이익은 소멸(구제신청의 목적이 달성됨)하였다고 볼 수 있다. 그런데 여기서 사용자가 임금 상당액만을 지급한 경우는 어떻게 볼 것인가? 위 대법원 판단(사용자가 임금 상당액 이상의 정당한 금전보상을 하지 아니한 이상 금전보상명령의 구제이익이 소멸되었다고 볼 수 없고, 부당해고 구제신청 후 사용자가 해고를 취소하여 원직복직을 명하고 임금 상당액을 지급하였더라도...구제이익이 소멸하는 것은 아니다)에 따르면 근로자는 α(즉 임금 상당액을 초과하는 금전보상)를 구할 구제이익이 있다고 해석해야 한다.

(3) 부당해고 구제신청 이전에 사용자가 해고를 취소하거나 철회(복직명령)했음에도 근로자가 구제신청(원직복직명령 또는 금전보상명령)을 한 경우

- 사용자가 해고를 철회했음에도 근로자가 노동위원회에 부당해고 구제신청을 하는 이유는, 첫째, 사용자의 복직명령이 진정성이 없거나 형식적이어서 여전히 해고되었다고 주장하며 원직복직명령 내지 금전보상명령을 구하는 경우이다. 둘째, 비록 사용자의 복직명령이 유효하게 이루어졌다고 하더라도, 근로자가 금전보상명령을 구하는 부당해고 구제신청을 제기함으로써 해고의 철회에 동의하지 않는다는 의사를 명시적으로 표명하는 경우이다.

- 먼저, 사용자가 해고를 철회했음에도 근로자가 원직복직을 구하는 구제신청을 하는 경우이다(초심 판정 시까지 신청 취지를 변경하지 않고 원직복직명령을 구하는 경우). 이러한 경우는 원직복직을 구하는 구제신청 자체가 일용 행위에 대한 동의나 추인을 한 것으로 볼 여지도 있으나, 위에서 언급하였듯이 사용자의 행위의 유효성을 다투는 경우이다. 따라서 이와 같은 경우는 사용자의 복직명령이 유효하며 진정성을 갖추었는지 여부에 따라 구제이익의 존부가 판단된다. 만약 사용자의 복직명령이 유효하고 진정성이 인정된다면, 근로자가 원직복직을 구하는 구제신청은 사용자의 해고 철회에 대한 동의로 해석될 수 있으며, 이에 따라 구제신청의 목적이 이미 달성된 것으로 보아 구제이익이 없다고 판단할 수 있다. 이와 관련하여, 근로자가 구제이익이 없다는 초심 판정에 불복하여 재심을 신청하면서 금전보상명령을 구하는 사례가 있을 수 있다. 근로자가 해고 철회에 대해 동의한 것으로 볼 수 있는 경우에는 이후 이를 번복할 수 없으므로 재심 판정 시에도 여전히 구제이익은 존재하지 않는 것으로 보아야 한다. 반면 사용자의 복직명령이 유효하지 않거나 진정성이 결여되었다고 판단되는 경우에는 해고가 실질적으로 철회된 것으로 볼 수 없으므로 근로자에게는 여전히 구제이익이 존재한다.

- 다음으로, 사용자가 해고를 철회하였음에도 근로자가 금전보상명령을 구하는 취지의 부당해고 구제신청을 제기하는 경우이다(최초 구제신청 이후 금전보상명령을 구하는 경우도 포함된다). 이는 근로자가 복직명령의 유효성을 다투거나, 복직명령이 진정성이 있더라도 이에 대해 명시적으로 동의하지 않으며(해고의 부당성을 전제로) 금전보상명령을 구하는 경우이다. 이는 주로 근로자가 해고 기간 동안 받았을 임금 상당액을 사용자로부터 지급받지 못하거나, 복직명령 불응에 따른 무단결근 처리로 인한 임금 손실이나 징계 등의 불이익이 발생하는 사례일 것이다. 비록 이 사안은 복직명령이 구제신청 이전에 이루어졌다는 점에서 대상판결의 사안과 차이가 있으나, 이러한 차이만으로 대상판결과 달리 판단할 이유가 없어 보인다. 따라서 근로자가 금전보상명령을 신청한 것은 대상판결의 사안과 마찬가지로 사용자의 해고 철회(복직명령)에 대해(원직복직 대신에) 금전보상을 신청한 것이므로 복직명령에 대해 명백하게 동의하지 않음을 밝힌 것으로 구제이익이 있다고 보아야 한다. 즉 사용자의 진정성이 있는 복직명령이 있더라도 근로자가 이에 동의하지 않은 이상 이를 따를 의무가 없다고 보아야 한다.

3. 금전보상명령의 신청 시기와 관련하여

- 근로기준법 제30조 제3항은 노동위원회는 부당해고에 대한 구제명령을 할 때에 근로자가 원직복직을 원하지 아니하면 원직복직을 명하는 대신 금전보상명령을 할 수 있도록 규정하고 있다. 이 규정의 취지를 고려하면 금전보상명령은 구제명령이 내려지기 전까지, 즉 판정하기 전까지 신청하면 족하다고 보아야 한다. 그리고 노동위원회는 실질적으로 근로자의 원직복직 의사를 확인하여 금전보상명령을 할 수 있는 것인지, 형식적으로 금전보상명령 신청서가 제출된 경우나 구제신청 당시 이미 그 취지를 명시한 경우에 한하여 금전보상명령을 할 수 있는 것은 아니다(원심 판결 등 참조). 따라서 금전보상명령을 신청하고자 하는 근로자는 심문회의 개최일을 통보받기 전까지 금전보상명령신청서를 제출하여야 한다고 정한 노동위원회규칙 제64조 제3항은 개정할 필요가 있어 보인다. 노동위원회규칙이 행정규칙임을 감안하더라도, 이 규정은 근로자의 입장에서 심문회의 개최일 통보 시점을 예측하기 어렵고, 결과적으로 신청기한을 노동위원회의 재량에 맡기는 형상이 된다. 또한 모법인 근로기준법 제30조 제3항과 부합하지 않으며, 판례의 입장과도 배치될 뿐 아니라, 실무상 행위기준으로서의 기능조차 제대로 수행하지 못하고 있다는 점에서 더욱 개정할 필요가 있다.

<제12장 단체교섭.제03절 단체교섭의 대상.04>

[대법원 2025.07.03. 선고 2023다251718 판결]과거 기간의 근로조건에 대한 단체교섭 요구 의무(기존 단체협약 무효 시)

<판시사항>

- [1] 노동조합의 대표자에게 사용자 또는 사용자단체에 대하여 단체교섭에 응할 것을 요구할 권리가 있는지 여부(적극) 및 사용자 또는 사용자단체가 그 요구를 거부하는 경우, 소로써 그 이행을 청구할 수 있는지 여부(적극)
- [2] 사용자가 기존의 단체협약이 이미 정한 사항에 대하여 단체교섭의무를 부담하는지 여부(원칙적 소극) 및 예외적으로 노동조합이 기존 단체협약의 개정, 폐지, 승인 또는 새로운 단체협약의 체결을 위한 단체교섭을 요구할 수 있는 경우
- [3] 노동조합의 설립신고가 행정관청에 의하여 형식상 수리되었으나 헌법 제33조 제1항 및 노동조합 및 노동관계조정법 제2조 제4호가 규정한 실질적 요건을 갖추지 못한 경우, 설립이 무효로서 노동조합으로서의 지위를 가지지 않는다고 보아야 하는지 여부(원칙적 적극) 및 해당 노동조합이 체결한 단체협약이 노동조합 및 노동관계조정법상 단체협약으로서의 효력이 있는지 여부(소극)
- [4] 甲 주식회사의 근로자들이 설립한 乙 노동조합이 甲 회사에 단체교섭을 요구하였으나 甲 회사는 그 무렵 설립된 이른바 대항노동조합인 丙 노동조합과 단체협약 등을 체결하였고, 이후 丙 노동조합이 교섭대표노동조합이 되어 甲 회사와 단체협약 등을 체결해 왔는데, 丙 노동조합에 대한 노동조합 설립무효 확인 판결이 선고·확정되자 乙 노동조합이 甲 회사에 대하여 위 기간 동안의 단체교섭사항에 대하여 단체교섭에 응할 것을 구한 사안에서, 丙 노동조합이 그동안 체결한 단체협약 등은 노동조합 및 노동관계조정법상 단체협약으로서의 효력이 없고, 위 기간 동안 乙 노동조합의 단체교섭권이 보장되지 못하였다고 볼 만한 특별한 사정이 있으므로, 甲 회사는 乙 노동조합이 요구하는 단체교섭사항에 관한 단체교섭의무를 부담한다고 한 사례

<판결요지>

- [1] 헌법 제33조 제1항은 근로자는 근로조건 향상을 위하여 자주적인 단결권, 단체교섭 및 단체행동권을 가진다고 규정하여 근로자의 자주적인 단결권 뿐 아니라 단체교섭권과 단체행동권을 보장하고 있다. 노동조합 및 노동관계조정법에 따르면, 노동조합의 대표자는 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자나 사용자단체와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가지고(제29조 제1항), 교섭대표노동조합의 대표자는 교섭을 요구한 모든 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가지며(제29조 제2항), 노동조합과 사용자 또는 사용자단체는 신의에 따라 성실히 교섭하여야 하고 그 권한을 남용하여서는 아니 되며, 정당한 이유 없이 교섭을 거부하거나 해대하여서는 아니 된다(제30조 제1항, 제2항). 이러한 헌법 및 관련 법령 규정들의 문언, 내용과 취지 등을 종합하면, 노동조합의 대표자는 사용자 또는 사용자단체에 대하여 단체교섭에 응할 것을 요구할 권리가 있고, 사용자 또는 사용자단체가 그 요구를 거부하는 경우에는 소로써 그 이행을 청구할 수 있다.
- [2] 단체협약이 체결된 경우에 협약당사자인 노사 양측은 협약 내용을 준수해야 하고, 단체협약의 유효기간 중은 물론 유효기간이 지난 후에도 기존의 단체협약에서 이미 정한 근로조건이나 기타 사항(이하 '근로조건 등'이라 한다)의 개정, 폐지 등을 요구하는 쟁의행위를 하지 아니할 이른바 평화의무를 부담한다. 따라서 사용자는 특별한 사정이 없는 한 과거 기간의 근로조건 등 가운데 기존의 단체협약이 이미 정한 사항에 대하여 단체교섭의무를 부담하지 아니한다. 그러나 기존 단체협약이 무효라고 주장할 만한 상당한 근거가 있고, 그에 따라 적법하게 단체교섭을 요구한 노동조합의 단체교섭권이 보장되지 못하였다는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는, 해당 노동조합은 신의성실의 원칙에 반하지 않는 범위 내에서 기존 단체협약의 개정, 폐지, 승인 또는 새로운 단체협약의 체결을 위한 단체교섭을 요구할 수 있다. 이때 사용자는 노동조합의 단체교섭 요구가 평화의무에 반한다거나, 교섭요구사항이 과거 기간의 근로조건 등에 관한 사항이라는 이유만을 내세워 단체교섭을 거부할 수 없다.
- [3] 노동조합의 조직이나 운영을 지배하거나 개입하려는 사용자의 부당노동행위에 의해 노동조합이 설립된 것에 불과하거나, 노동조합이 설립될 당시부터 사용자가 위와 같은 부당노동행위를 저지하려는 것에 관하여 노동조합 측과 적극적인 통보·합의가 이루어진 경우 등과 같이 해당 노동조합이 헌법 제33조 제1항 및 그 헌법적 요청에 바탕을 둔 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노동조합법'이라 한다) 제2조 제4호가 규정한 실질적 요건을 갖추지 못하였다면, 설령 그 설립신고가 행정관청에 의하여 형식상 수리되었더라도 실질적 요건이 흠결된 하자가 해소되거나 치유되는 등의 특별한 사정이 없는 한 이러한 노동조합은 노동조합법상 그 설립이 무효로서 노동3권을 향유할 수 있는 주체인 노동조합으로서의 지위를 가지지 않는다고 보아야 한다. 나아가 해당 노동조합의 대표자는 노동조합법 제29조 제1항, 제2항에서 정한 단체협약 체결 권한이 없으므로, 해당 노동조합이 체결한 단체협약은 노동조합법상 단체협약으로서의 효력이 없다.
- [4] 甲 주식회사의 근로자들이 설립한 乙 노동조합이 甲 회사에 단체교섭을 요구하였으나 甲 회사는 그 무렵 설립된 이른바 대항노동조합인 丙 노동조합과 단체협약 등을 체결하였고, 이후 丙 노동조합이 교섭대표노동조합이 되어 甲 회사와 단체협약 등을 체결해 왔는데, 丙 노동조합에 대한 노동조합 설립무효 확인 판결이 선고·확정되자 乙 노동조합이 甲 회사에 대하여 위 기간 동안의 단체교섭사항에 관한 단체교섭에 응할 것을 구한 사안에서, 丙 노동조합은 단체교섭권을 비롯한 노동3권을 향유할 수 있는 주체인 노동조합으로서의 지위를 가지지 않으므로 丙 노동조합이 그동안 체결한 단체협약 등은 노동조합 및 노동관계조정법상 단체협약으로서의 효력이 없고, 乙 노동조합은 甲 회사의 사업장 내에 단체교섭권을 행사할 수 있는 유일한 노동조합으로서 甲 회사에 대하여 위 기간 동안 적법하게 단체교섭을 요구하였음에도, 丙 노동조합이 단체협약 등을 먼저 체결하거나 교섭대표노동조합이 됨에 따라 乙 노동조합의 단체교섭권이 보장되지 못하였다고 볼 만한 특별한 사정이 있으므로, 甲 회사는 乙 노동조합이 요구하는 단체교섭사항에 대하여 단체교섭의무를 부담한다고 한 사례.

<해설>

[판결 요지]

- 소외 1 노동조합은 단체교섭권을 비롯한 노동3권을 향유할 수 있는 주체인 노동조합으로서의 지위를 가지지 않으므로, 소외 1 노동조합이 이 사건 대상기간에 체결한 단체협약 및 임금협약은 노동조합법상 단체협약으로서의 효력이 없다. 원고는 피고의 사업장 내에 단체교섭권을 행사할 수 있는 유일한 노동조합으로서 피고에 대하여 이 사건 대상기간 동안 적법하게 단체교섭을 요구하였음에도, 소외 1 노동조합이 2011년 단체협약 등을 먼저 체결하거나 2013년부터

교섭대표노동조합이 됨에 따라, 원고의 단체교섭권이 보장되지 못하였다고 볼 만한 특별한 사정이 있다. 따라서 피고가 이 사건 교섭사항에 대하여 단체교섭 의무를 부담한다.

I. 사건 개요

- ❶ 피고(삼성물산 주식회사)의 근로자들은 2011.7.13. S노동조합을 설립하였고, S노동조합은 조직형태 변경을 통해 원고(전국금속노동조합)에 가입하여 경기지부 S지회가 되었다. 원고는 2011.8.경부터 2021.1.경까지 매년 피고에게 단체교섭을 요구하였다. ❷ 피고는 2011.6.29.경 설립된 소외 1 노동조합(에버랜드노조)과 2011년 단체협약 및 임금협약을 체결한 이후, 2020년까지 2년 단위로 단체협약을, 1년 단위로 임금협약을 각 체결하였다. ❸ 소외 1 노동조합은 2013년부터 2020년까지 원고와 교섭창구단일화 절차를 거쳐 교섭대표노동조합이 되었다. ❹ 피고 회사의 노사문제 총괄 책임자들은 소외 1 노동조합을 설립하여 지배하였다는 등의 혐의로 기소되어 유죄판결이 2022.3.17. 확정되었다. 그리고 소외 1 노동조합은 원고의 설립을 방해하고 지배하려는 사용자의 부당노동행위에 의해 설립된 노동조합으로서, 실질적 요건을 갖추지 못하였으므로 노동조합 설립은 무효하다는 판결이 2022.6.1. 확정되었다. ❺ 원고는 2020.4.24. 피고를 상대로 2011년부터 2020년까지 기간(이하 이 사건 대상기간)에 관하여 아래의 단체교섭사항(이하 이 사건 교섭사항)에 대하여 성실하게 단체교섭에 응할 것을 구하는 이 사건 소를 제기하였다. ❻ 원고는 이 사건 소 계속 중이던 2021.2.25. 피고에게 2021년 단체교섭을 추가로 요구하였고, 피고가 단체교섭에 응하여 2022.4.14. 임금협약(적용기간:2021.3.1.~2022.2.28.) 및 단체협약(유효기간:2022.4.1.~2024.3.31.)을 각 체결하였다.

▶ 단체교섭사항

1. 2011년, 2013년, 2015년, 2017년, 2019년 각 임금 및 단체협약에 관한 다음 사항

- 총칙, 조합활동, 인사, 고용안정, 임금(기본급, 제수당, 상여금, 성과급 등), 노동시간(교대제 등), 휴일, 휴가, 남녀평등과 모성보호, 산업안전보건, 복리후생, 단체교섭, 노사협의회, 노동쟁의

2. 2012년, 2014년, 2016년, 2018년, 2020년 각 임금협약에 관한 다음 사항

- 기본급, 제수당, 상여금, 성과급 등. 끝.

II. 판결 내용

- 대상판결의 1심은 원고의 청구를 기각하였다 주요 근거는 다음과 같다. ❶ 과거 기간에 대한 이 사건 교섭사항은 새로운 단체협약을 체결하더라도 이를 소급하여 준수한다는 것은 불가능하다. ❷ 임금협약 요구사항은 이미 근로를 제공하고 임금을 지급받은 과거 법률관계를 사후적으로 변경하여 달라는 청구에 불과하여 법률상 근거가 없는 이상 허용될 수 없다. ❸ 원고가 과거 단체교섭의무 불이행에 대하여 피고에게 손해배상을 청구할 수 있음은 별론으로 하고, 피고가 과거 기간에 대한 단체교섭청구에 응낙할 의무는 없다.

- 반면 대상판결의 원심은 원고의 청구를 인용하였다 주요 근거는 다음과 같다. ❶ 과거 기간의 근로조건 등에 관하여 교섭할 수 없다고 볼 근거가 없고, 노동조합이 사용자와 근로조건 등을 결정하는 기준에 관하여 소급적으로 동의·승인하는 단체협약을 체결하는 것이 가능하다. ❷ 원고는 단체교섭을 통하여 기존의 단체협약보다 유리한 단체협약을 새로 체결할 수도 있으므로, 이 사건 대상기간의 임금협약 및 단체협약 체결을 위한 단체교섭을 요구할 실익이 있다.

- 대상판결은 원심의 결론은 정당하다며 피고의 상고를 기각하였다 대상판결의 주요 내용은 다음과 같다. ❶ 사용자는 특별한 사정이 없는 한 과거 기간의 근로조건 등 가운데 기존의 단체협약이 이미 정한 사항에 대하여 단체교섭의무를 부담하지 아니한다. ❷ 소외 1 노동조합과 같이 실질적 요건을 갖추지 못한 노동조합이 체결한 단체협약은 효력이 없다. ❸ 기존 단체협약이 무효라고 주장할 만한 상당한 근거가 있고, 그에 따라 적법하게 단체교섭을 요구한 노동조합의 단체교섭권이 보장되지 못하였다는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는, 해당 노동조합은 신의성실의 원칙에 반하지 않는 범위 내에서 기존 단체협약의 개정, 폐지, 승인 또는 새로운 단체협약의 체결을 위한 단체교섭을 요구할 수 있다. ❹ 이때 사용자는 교섭요구사항이 과거 기간의 근로조건 등에 관한 사항이라는 이유만을 내세워 단체교섭을 거부할 수 없다. ❺ 따라서 이 사건 대상기간 동안 원고의 단체교섭권이 보장되지 못하였다고 볼 만한 특별한 사정이 있으므로, 피고는 이 사건 교섭사항에 대하여 단체교섭의무를 부담한다.

III. 과거 근로조건에 대한 교섭사항의 범위

- 판례에 따르면, 근로계약이 무효 또는 취소가 되더라도 근로계약에 따라 그동안 행하여진 근로자의 노무 제공의 효과를 소급하여 부정하는 것은 타당하지 않으므로 이미 제공된 근로자의 노무를 기초로 형성된 취소 이전의 법률관계까지 효력을 잃는 것은 아니다 마찬가지로 단체협약이 무효가 되더라도 단체협약에 따라 이미 근로를 제공하고 임금을 지급받은 과거의 법률관계가 효력을 잃는 것은 아니다.

- 그렇다면 과거 기간에 대한 단체교섭은 어떤 의미를 갖는가? 우선적으로 생각할 수 있는 것은 과거 기간의 임금 인상에 대하여 협약을 체결하여 소급하여 적용하는 것이다. 임금 인상분의 소급 적용은 통상적인 단체교섭 상황에서도 흔히 벌어지는 일이므로, 과거 기간에 대한 단체교섭에서도 충분히 가능하다.

- 대상판결은 피고에게 단체교섭의무 자체가 있다는 점은 분명히 하였지만, 구체적인 교섭사항에 대해서는 언급하지 않은 채, 피고가 이 사건 교섭사항에 대하여 단체교섭의무를 부담한다고만 하였다.

- 대상판결 이후 실제로 원고와 피고가 단체교섭을 진행할 때 그 교섭사항의 범위에 대해 논란이 제기될 수 있다. 예컨대, 징계절차의 경우는 현재 적용되는 단체협약의 규정에 따라야 하고, 또한 이미 지나간 과거 기간의 징계처분에 적용할 수도 없으므로, 징계절차에 대해 원고와 피고가 단체교섭을 진행하는 것은 무의미할 수 있다.

- 구체적인 교섭사항에 대해 대상판결은 아무런 언급을 하지 않았지만, 이에 대해서는 대상판결의 1심과 원심에서 살짝 드러났다. 1심은 이 사건 교섭사항은 새로운 단체협약을 체결하더라도 이를 소급하여 준수한다는 것은 불가능하다고 하였다. 이것은 어느 정도 일리 있는 말이다. 원고가 제시한 이 사건 교섭사항은 단체협약 전반에 관한 사항이기 때문이다. 반면 2심은 근로조건에 관하여 소급적으로 동의·승인하는 단체협약 체결은 가능하다고 하였다. 아마도 2심은 임금 인상분의 소급 적용을 염두한 것으로 보인다.

- 과거 근로조건에 대한 교섭사항의 범위를 일률적으로 말하기는 어려우나, 임금과 같이 금전으로 보상할 수 있는 근로조건은 충분히 가능하다고 본다. 이러한 금전 보상이 과거 기간에 대한 단체교섭이 갖는 중요한 의미일 것이다.

- 사용자 주도로 설립되어 실질적 요건을 갖추지 못한 노동조합(이른바 어용노조) 때문에 원고의 단체교섭권이 10년간 침해되었음은 분명하다. 원고가 피고에게 과거 단체교섭의무 불이행에 대해 손해배상을 청구할 수는 있겠지만, 이러한 손해배상은 위자료에 그칠 수 있어 충분하지 않다. 원고가 과거 기간의 임금 인상 등에 대해 단체협약을 체결하여 조합원들이 소급 적용받을 수 있도록 할 필요가 있다. 이것이 과거 근로조건에 대한 단체교섭의 유의미성이다.

<제12장 단체교섭.제04절 교섭창구단일화제도.05>

[대법원 2025.05.15. 선고 2022두64693 판결]복수노조에 대한 편의제공(차량 지원)의 배분 기준과 차별의 합리성

<판시사항>

- [1] 노동조합 및 노동관계조정법 제29조의4 제1항에서 사용자와 교섭대표노동조합에 부과하고 있는 공정대표의무의 취지와 기능 및 공정대표의무는 단체협약의 이행과정에서도 준수되어야 하는지 여부(적극)

- [2] 甲 주식회사가 노사합의에 따라 교섭대표노동조합인 乙 노동조합과 소수노조인 丙 노동조합에 2019년 6월 조합비 일괄공제 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 2019. 7. 1.부터 1년간 근로면제시간을 배분할 예정이니 조합원 수에 이의가 있다면 조합비 납부내역 등 추가자료를 제출해 달라고 통보하는 한편, 각 노동조합에 차량 3대를 임차비용 지급방식으로 지원하기로 하고 2019년 10월 조합비 일괄공제 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 乙 조합과 丙 조합에 차량 사용기간 11:1의 비율로 배분한 사안에서, 甲 회사가 각 노동조합에 차량을 지원하면서 2019년 10월 조합비 일괄공제 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 차량 사용기간을 배분한 것에는 합리적인 이유가 있다고 볼 여지가 큰데도, 이와 달리 공정대표의무를 위반했다고 본 원심판결에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례

<판결요지>

- [1] 교섭창구 단일화 제도 아래에서 교섭대표노동조합이 되지 못한 노동조합은 독자적으로 단체교섭권을 행사할 수 없으므로, 노동조합 및 노동관계조정법은 교섭대표노동조합이 되지 못한 노동조합을 보호하기 위해 사용자와 교섭대표노동조합에 공정대표의무, 즉 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노동조합 또는 그 조합원을 합리적 이유 없이 차별하지 않을 의무를 부과하고 있다(제29조의4 제1항). 공정대표의무는 헌법이 보장하는 단체교섭권의 본질적 내용이 침해되지 않도록 하기 위한 제도적 장치로 기능하고, 교섭대표노동조합과 사용자가 체결한 단체협약의 효력이 교섭창구 단일화 절차에 참여한 다른 노동조합에도 미치는 것을 정당화하는 근거가 된다. 이러한 공정대표의무의 취지와 기능 등에 비추어 보면, 공정대표의무는 단체교섭의 과정이나 그 결과물인 단체협약의 내용뿐만 아니라 단체협약의 이행과정에서도 준수되어야 한다.

- [2] 甲 주식회사가 노사합의에 따라 교섭대표노동조합인 乙 노동조합과 소수노조인 丙 노동조합에 2019년 6월 조합비 일괄공제 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 2019. 7. 1.부터 1년간 근로면제시간을 배분할 예정이니 조합원 수에 이의가 있다면 조합비 납부내역 등 추가자료를 제출해 달라고 통보하는 한편, 각 노동조합에 차량 3대를 임차비용 지급방식으로 지원하기로 하고 2019년 10월 조합비 일괄공제 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 乙 조합과 丙 조합에 차량 사용기간 11:1의 비율로 배분한 사안에서, 위 차량 지원은 교섭창구 단일화 시점으로부터 약 1년 후에 있었고 그 사이에 각 노동조합 조합원 수의 비율에 상당한 변동이 있었던 사정에 비추어, 甲 회사가 2019년 10월 조합원 수를 기준으로 위 차량 지원을 한 것은 합리적이라고 볼 수 있는 점, '조합원 수에 이의가 있다면 추가자료를 제출해 달라.'는 甲 회사의 거듭된 요청에도 丙 조합이 차량 지원 시까지 구체적인 증빙자료를 제출하지 않았고, 실제 조합원 수의 확인 방법에 관한 합리적 대안을 제시하면서 협의를 요청했다고 볼 만한 자료도 없는 상황에서 甲 회사가 일괄공제 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 차량 지원을 한 것이 불합리하다고 볼 수 없는 점, 사용자로부터 장소를 제공받을 수밖에 없는 노동조합 사무실과 달리 차량은 노동조합이 스스로 임차하여 사용함에 특별한 제약이 없으며, 위 차량 지원도 실제로는 차량 임차비용을 지원하는 방식으로 이루어진 점을 종합하면, 甲 회사가 각 노동조합에 차량을 지원하면서 2019년 10월 조합비 일괄공제 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 차량 사용기간을 배분한 것에는 합리적인 이유가 있다고 볼 여지가 큰데도, 이와 달리 공정대표의무를 위반했다고 본 원심판결에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.

<해설>

【판결 요지】

- 원심의 판단 중 원고가 사용자로서 참가인 지회에 대하여 공정대표의무를 부담한다는 부분은 정당하지만, 이 사건 차량 지원이 합리적 이유 없는 차별에 해당한다는 부분은 수긍하기 어렵다. 원고가 이 사건 각 노동조합에 임차비용 지급 방식으로 차량을 지원하면서 2019년 10월 일괄공제 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 차량 사용기간을 배분한 것에는 합리적인 이유가 있다고 볼 여지가 크다.

Ⅰ. 사건의 개요

- 포스코노동조합(이하 포스코노조)과 포스코지회(피고보조참가인, 이하 포스코노조와 포스코지회를 통칭하여 이 사건 각 노조)는 2019년 교섭창구 단일화 절차에 참여하였고, 그 결과 2018.11.16. 포스코노조가 교섭대표노동조합이 되었다.

- 포스코노조는 2017년 단체협약의 유효기간 중인 2019.1.2. 원고 회사에게 기존 근로시간 면제 한도를 조정해 달라며 교섭을 요구하였고, 같은 해 2.11. 근로면제시간을 이 사건 각 노조의 합의에 따라 배분하되, 합의되지 않으면 노사합의일인 2.11. 기존 노조별 조합원 수에 따라 임시로 배분하고, 이 사건 노사합의일의 조합원 수는 체크오프 내역 및 조합원 명부, 조합비 내역 등을 근거로 결정하고, 이 사건 각 노조에서 필요한 증빙을 갖추어 조합원 수를 통지하지 아니하는 경우 교섭 요구 노동조합 확정공고일 당시 조합원 수를 노사합의일의 조합원 수로 보기로 합의하였다(이하 이 사건 노사합의).

- 원고 회사는 2019.3.7. 포스코지회에 이 사건 각 노조 간 합의가 없으면 2019년 2월 체크오프 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 근로면제시간을 배분할 예정이니 이의가 있다면 조합비 납부내역 등 추가자료를 제출해 달라고 통보하였고, 포스코지회는 추가자료를 제출하지 아니하였다.

- 이후 원고 회사는 2019.6.24. 이 사건 각 노조에 2019.6. 체크오프 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 2019.7.1.부터 1년간 근로면제시간을 배분할 예정이니, 이의가 있다면 조합비 납부내역 등 추가자료를 제출해 달라고 통보하였고, 포스코지회는 추가자료를 제출하지 아니하였다.

- 한편, 원고 회사는 2019.10.21. 이 사건 각 노조에 차량 3대를 임차비용 지급 방식으로 지원하기로 하고, 2019.10. 체크오프 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 포스코노조와 포스코지회에 차량 사용기간 11:1의 비율로 배분하였다(이하 이 사건 차량 지원).

- 이 사건 차량 지원에 대해 포스코지회는 원고 회사를 상대로 이 사건 차량 지원에 관한 공정대표의무 위반 구제신청을 하였고, 경북지방노동위원회는 이 사건 차량 지원 행위는 공정대표의무 위반이라고 판정하였다. 중앙노동위원회도 이 사건 차량 지원 행위는 공정대표의무 위반이라고 판정하였다.

- 이에 원고 회사는 재심판정에 불복하여 행정소송을 제기하였는데, 제1심은 원고 회사도 (단독으로) 이 사건 차량 배분에 관한 공정대표의무의 주체가 되지만, 이 사건 차량 배분에 합리적인 이유가 있어 원고 회사의 공정대표의무 위반이 인정되지 않는다고 판단하였다.

Ⅱ. 원심판결의 판시 내용

- 원심은 (i) 이 사건 차량 지원 기준에 관한 합의가 없는 상황에서 이 사건 각 노조의 조합원 수를 기준으로 차량을 배분한 것은 합리성을 인정할 수 있으나 이 사건 차량 지원의 합리적인 배분 기준은 교섭창구 단일화 절차 참여 시의 조합원 수라는 점, (ii) 포스코지회의 지회장, 사무장 등이 부당해고됨에 따라 조합원들이 불이익처분에 대한 염려로 체크오프 신청을 하지 않았을 가능성이 높으므로 공정대표의무를 부담하는 원고 회사로서는 객관적인 제3자로 하여금 체크오프 내역 외에 CMS 내역을 확인하게 하는 등 포스코지회의 조합원 수를 파악하기 위해 노력했어야 한다는 점, (iii) 원고 회사의 주요 사업장들이 원거리에 분산되어 있으므로 노조활동을 위하여 차량 지원이 필요하고, 특정 기간에만 사용하는 등의 방식으로는 포스코지회가 차량을 실질적으로 사용할 수 없다는 점을 들어 원고 회사가 이 사건 차량 지원에 관하여 합리적 이유 없이 포스코지회를 차별함으로써 공정대표의무를 위반하였다고 판단하였다.

Ⅲ. 대법판결의 판시 내용

- 대법원은 ❶ 노동조합법 제29조의4 제1항의 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노동조합 또는 조합원이라는 문언은 공정대표의무의 상대방을 정한 것이지만 근로면제시간이나 시설·비품 등을 배분하는 기준 시점을 교섭창구 단일화 절차 참여 시로 정한 취지라고 볼 수 없고, 이 사건 노사합의에서 정한 근로면제시간 배분 기준도 근로시간 면제 한도가 증가되어 근로면제시간 배분이 가능하였던 시점인 이 사건 노사합의일이며, 이 사건 차량 지원은 교섭창구 단일화 시점으로부터 약 1년 후에 있었고 그 사이에 이 사건 각 노조 조합원 수에 상당한 변동이 있었던 점에 비추어 원고 회사가 2019.10. 조합원 수를 기준으로 이 사건 차량 지원을 한 것은 합리적이라는 점, ❷ 이 사건 노사합의에서 체크오프 내역 및 조합원 명부, 조합비 내역 등을 근거로 조합원 수를 결정하도록 하면서 이 사

건 각 노조가 필요한 증빙을 갖추어 통지하도록 하고 있는데, 포스코지회가 원고 회사가 거듭 요청하였음에도 포스코지회가 증빙자료를 제출하지 않았고 실제 조합원 수의 확인 방법에 대한 합리적 대안을 제시하면서 협의를 요청하였다고 볼 만한 자료도 없는 상황에서 원고 회사가 체크오프 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 한 것이 불합리하다고 볼 수 없다는 점, ⑥ 차량은 노조사무실과 달리 노조가 스스로 임차하는 데에 특별한 제약이 없으며, 이 사건 차량 지원도 차량 임차비용을 지원하는 방식으로 이루어졌으므로 원고 사업장의 특성을 고려하더라도 포스코지회가 특정 기간에만 차량을 사용할 수 있었다는 사정을 들어 이 사건 차량 지원의 합리성을 부정하기는 어려운 점을 종합하면, 이 사건 차량 지원은 합리적인 이유가 있다고 볼 여지가 크다고 판단하였다.

Ⅳ. 대서판결의 의의

- 대서판결의 주된 쟁점은 두 가지인데, 첫 번째 쟁점인 이 사건 차량 배분과 관련된 공정대표의무에 대하여 사용자인 원고 회사가 단독으로도 그 의무 주체가 될 수 있는지 여부에 대해서는 제1심부터 상고심까지 일치하여 사용자가 단독으로 공정대표의무 주체가 될 수 있다고 보았다. 노동조합법 제29조의4 제1항에서 사용자를 공정대표의무의 주체(수범자)로 명시하고 있고, 사용자의 독자적인 공정대표의무 위반 성립을 배제하고 있지 않으므로 타당한 판단이라고 생각된다.

- 두 번째 쟁점은 사용자가 부담하는 공정대표의무의 내용이 무엇인지 즉 적극적으로 차별 방지를 위해 노력할 적극적 차별금지 의무가 인정되는지 아니면 중립적·소극적인 차별금지 의무를 부담하는 데 그치는 것인지 여부이다. 대서판결에 대해, 대서판결을 통해 사용자의 공정대표의무는 중립적인 태도를 유지하는 소극적 의무라는 점이 재확인되었다고 볼 수 있다는 분석도 있지만, 위 주장이 언급하는 대서판결 이전의 대법원 판결은 사용자의 공정대표의무가 중립적인 태도를 유지하는 소극적 의무라고 판시한 고법 판결에 대한 상고를 심리불속행 기각한 사안이므로 대법원이 명시적으로 사용자의 공정대표의무는 소극적 차별금지 의무라고 판단하였다고 볼 수 없다. 뿐만 아니라 사용자에게 소수노조가 받는 불합리한 차별을 제거하기 위하여 적극적인 노력을 하여야 할 의무가 있다고 판단한 고법 판결이 심리불속행 기각으로 확정된 사례뿐만 아니라 사용자의 적극적 차별금지 의무를 인정한 하급심 판결들이 존재한다는 사실에 비추어 보면, 법원이 일률적으로 사용자의 공정대표의무가 적극적 또는 소극적이라는 판단을 내렸다고 보기는 어려울 것이다. 대법원이 구체적 사안에 따라 사용자의 공정대표의무의 내용을 달리 볼 것인지, 사용자의 공정대표의무의 내용을 일반적으로 정리하는 법리를 제시할 것인지는 이후 판례의 추이를 지켜보아야 할 것으로 보인다.

- 개인적 단상을 덧붙이자면, 노동조합법 제29조의4 제1항의 문언상 공정은 합리적 이유 없이 차별하지 않음을 의미한다. 노동조합법은 차별에 대해 별도로 정의하고 있지 않으므로, 위 조항에 의하여 금지되는 차별에는 차별의 일반 법리에 따라 직접차별뿐만 아니라 간접차별도 포함된다고 해석해야 할 것이다. 즉 차별금지 의무의 성격을 갖는 공정대표의무의 수범자 중 하나인 사용자는 직접적으로 교섭대표노조와 소수노조를 차별하지 않을 뿐만 아니라, 일견 중립적으로 보이는 조건을 적용하였지만 그에 따라 소수노조와 그 조합원에게 불합리한 결과를 초래하는 간접차별도 하지 않을 의무가 있다고 볼 수 있다. 교섭대표노조와 소수노조가 이 사건 차량 지원의 배분에 대해 합의에 이르지 못하였더라도 겉으로 드러난 배분 시점의 체크오프 신청 조합원 수를 기준으로 각 노조에 차량 지원을 배분할 경우 특정 노조에게 불리한 결과가 초래되고, 원심 판결이 지정한 바와 같이 체크오프 신청 숫자가 아닌 다른 방식으로 이 사건 각 노조의 조합원 수를 확인하는 것이 아예 불가능하지는 않다면 체크오프 신청 조합원 수에 따라 차량 지원을 배분하는 조건의 정당성(또는 합리성)이 증명되었다고 하기 어려울 수 있다. 외견상 중립적인 기준에 의한 형식적 평등을 배제하고 실질적 평등을 실현하려는 간접차별의 규율 취지가 사용자의 공정대표의무(차별금지 의무)의 범위와 내용을 해석하는 데에도 감안되어야 할 것이다.

<제12장 단체교섭.제04절 교섭창구단일화제도.06>

[대법원 2025.07.18. 선고 2023두61370 판결]징계절차(징계위원회 구성)에서 소수노조의 참여 배제가 공정대표의무 위반인지 여부

<판시사항>

- [1] 단체협약의 명문 규정을 근로자에게 불리하게 변형 해석할 수 있는지 여부(소극) 및 단체협약 문언의 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 않고 문언 해석을 둘러싼 이견이 있는 경우, 이를 해석하는 방법
- [2] 노동조합 및 노동관계조정법 제29조의4 제1항에서 사용자와 교섭대표노동조합에 부과하고 있는 공정대표의무의 취지와 기능 / 단체교섭의 과정이나 그 결과물인 단체협약의 내용뿐만 아니라 단체협약의 이행과정에서도 공정대표의무가 준수되어야 하는지 여부(적극) / 교섭대표노동조합이나 사용자가 소수노동조합 등을 차별한 것으로 인정되는 경우, 그와 같은 차별에 합리적인 이유가 있다는 점에 관한 주장·증명책임의 소재(=교섭대표노동조합이나 사용자)
- [3] 징계위원회를 노사 동수로 구성하고 근로자 측 위원을 노동조합이 지명·위촉하도록 규정한 단체협약을 체결한 사용자와 교섭대표노동조합이 소수노동조합 소속 조합원에 대한 징계 절차에서 소수노동조합의 조합원들을 배제하고 교섭대표노동조합의 조합원들만을 근로자 측 위원으로 선임한 경우, 공정대표의무에 위배되는지 여부(원칙적 적극) 및 사용자가 위와 같은 공정대표의무를 위반하여 구성된 징계위원회의 의결을 거쳐 징계처분을 한 경우, 그 징계권 행사의 효력(무효)

<판결요지>

- [1] 단체협약은 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 위하여 노동조합과 사용자가 단체교섭을 거쳐 체결하는 것이므로, 그 명문 규정을 근로자에게 불리하게 변형 해석할 수 없다. 다만 단체협약 문언의 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 않고 문언 해석을 둘러싼 이견이 있는 경우에는, 해당 문언의 내용, 단체협약이 체결된 동기 및 경위, 노동조합과 사용자가 단체협약에 의하여 달성하려는 목적과 진정한 의사 등을 종합적으로 고려하여, 논리와 경험의 법칙에 따라 합리적으로 해석해야 한다.
- [2] 교섭창구 단일화 제도 아래에서 교섭대표노동조합이 되지 못한 노동조합은 독자적으로 단체교섭권을 행사할 수 없으므로, 노동조합 및 노동관계조정법은 교섭대표노동조합이 되지 못한 노동조합을 보호하기 위해 사용자와 교섭대표노동조합에 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노동조합(이하 '소수노동조합'이라 한다) 또는 그 조합원(이하 소수노동조합과 함께 '소수노동조합 등'이라 한다)을 합리적 이유 없이 차별하지 못하도록 공정대표의무를 부과하고 있다(제29조의4 제1항). 공정대표의무는 헌법이 보장하는 단체교섭권의 본질적 내용이 침해되지 않도록 하기 위한 제도적 장치로 기능하고, 교섭대표노동조합과 사용자가 체결한 단체협약의 효력이 교섭창구 단일화 절차에 참여한 다른 노동조합에도 미치는 것을 정당화하는 근거가 된다. 이러한 공정대표의무의 취지와 기능 등에 비추어 보면, 공정대표의무는 단체교섭의 과정이나 그 결과물인 단체협약의 내용뿐만 아니라 단체협약의 이행과정에서도 준수되어야 한다. 또한 교섭대표노동조합이나 사용자가 소수노동조합 등을 차별한 것으로 인정되는 경우, 그와 같은 차별에 합리적인 이유가 있다는 점은 교섭대표노동조합이나 사용자에 게 주장·증명책임이 있다.
- [3] 단체협약에서 징계위원회를 노사 동수로 구성하고 근로자 측 위원을 노동조합이 지명·위촉하도록 규정하고 있는 경우, 사용자와 교섭대표노동조합이 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노동조합(이하 '소수노동조합'이라 한다) 소속 조합원에 대한 징계 절차에서 소수노동조합의 조합원들을 배제하고 교섭대표노동조합의 조합원들만을 근로자 측 위원으로 선임했다면, 이는 다른 특별한 사정이 없는 한 징계 절차에서 소수노동조합 또는 그 조합원을 합리적 이유 없이 차별한 것으로 공정대표의무에 위배된다.

- 나아가 위 단체협약 규정은 근로자의 근로권과 방어에 영향을 줄 수 있는 중요한 절차에 관한 사항에 해당한다. 사용자가 공정대표의무를 위반하여 구성된 징계위원회의 의결을 거쳐 징계처분을 했다면, 그러한 징계권의 행사는 징계사유가 인정되는지와 관계없이 위 단체협약 규정을 위반하여 해당 근로자의 방어진행사를 제약하여 이루어진 것으로 절차상 중대한 하자가 있어 무효라고 보아야 한다.

<해설>

【판결 요지】

- [1] 단체협약에서 징계위원회를 노사 동수로 구성하고 근로자측 위원을 노동조합이 지명·위촉하도록 규정(이하 '이 사건 규정')하고 있는 경우, 사용자와 교섭대표노동조합이 소수노동조합 소속 조합원에 대한 징계 절차에서 소수노동조합의 조합원들을 배제하고 교섭대표노동조합의 조합원들만을 근로자측 위원으로 선임하였다면, 이는 다른 특별한 사정이 없는 한 징계 절차에서 소수노동조합 등을 합리적 이유 없이 차별한 것으로 공정대표의무에 위배된다고 봄이 타당하다.

- [2] 그러므로 사용자와 교섭대표노동조합은 소수노동조합 소속의 조합원에 대한 징계 절차에서 이 사건 규정에 따라 근로자측 위원을 선임할 경우, 다른 특별한 사정이 없는 한 소수노동조합 소속의 조합원을 1인 이상 근로자측 위원으로 선임함으로써 이 사건 규정에 따른 소수노동조합 등의 참여권을 실질적으로 보장하여야 한다.

- [3] 이 사건 규정은 근로자의 근로권과 그 방어에 영향을 줄 수 있는 중요한 절차에 관한 사항에 해당한다. 사용자가 공정대표의무를 위반하여 구성된 징계위원회의 의결을 거쳐 징계처분을 하였다면, 그러한 징계권의 행사는 징계사유가 인정되는지 여부와 관계없이 이 사건 규정을 위반하여 해당 근로자의 방어진행사를 제약하여 이루어진 것으로 절차상 중대한 하자가 있어 무효라고 보아야 한다.

- B회사는 시내버스운수업을 영위하는 회사로 복수 노조가 존재하고 있는데, 다수노조인 갑노조가 교섭대표노동조합(이하 '교대노조')으로 소수노조인 을노조보다 조합원 수가 13배 이상 많다. B회사의 버스기사로 근무하던 원고 A는 을노조 소속으로, 2020.4.8. 출근 후 관리과장과 다툼을 벌인 뒤 버스를 운행하지 않고 조퇴하였다. 단체협약에 따르면 이 사건 규정은 상벌위원회는 사용자측 위원 3인과 근로자측 위원 3인으로 구성하며 사용자측 위원은 대표이사(가 위촉하고, 근로자측 위원은 노동조합에서 지부장이 위촉한다라고 명시하고 있다. 회사는 갑노조에게만 상벌위원회 개최를 통지하고, 근로자위원을 갑노조 측으로만 구성해 상벌위원회를 개최하였다. 상벌위원회는 A에 대하여 위 일자의 배차지시 불이행을 이유로 승무정지 5일의 징계처분을 내렸다(이하 '이 사건 징계처분'). A는 이에 불복하였으나 상고심 전까지 노동위원회와 법원은 회사의 이 사건 징계처분이 정당하다고 판단하였다. 그러나 대법원은 이 사건 징계처분에 절차상 중대한 하자가 있다고 판단하며 원심을 파기하였다.

- 대상판결은 그 근거로 공정대표의무 위반을 제시하였다. 노동조합 및 노동관계조정법 제29조의4 제1항은 공정대표의무에 관하여 교섭대표노동조합과 사용자는 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노동조합 또는 그 조합원 간에 합리적 이유 없이 차별을 하여서는 아니 된다라고 규정하고 있다. 공정대표의무는 헌법이 보장하는 단체교섭권의 본질적 내용이 침해되지 않도록 하기 위한 제도적 장치로서, 교대노조와 사용자가 체결한 단체협약의 효력이 교섭창구 단일화 절차에 참여한 다른 노조에게도 미치는 것을 정당화하는 근거가 된다. 이러한 공정대표의무의 취지와 기능 등에 비추어 보면, 공정대표의무는 단체교섭의 과정이나 그 결과물인 단체협약의 내용뿐만 아니라 단체협약의 이행과정에서도 준수되어야 한다(대법원 2018.8.30. 선고 2017다218642 판결 등). 단체협약에 명시된 이 사건 규정을 적용하여 상벌위원회를 구성하는 것은 실체적 공정대표의무의 적용 영역인 단체협약의 이행과정과 관련이 있다.

- 대상판결은 이 사건 규정의 취지를 징계에 대한 노동조합과 근로자들의 참여권을 보장함으로써 절차적 공정성을 확보함과 아울러 사용자의 징계권 남용을 견제하기 위한 것이라는 점을 확인한 다음(대법원 2009.3.12. 선고 2008두2088 판결 등 참조), 이를 바탕으로 이 사건 규정의 효력이 소수노조에 미치는 것을 정당화하기 위해서는, 소수노조 소속의 근로자에 대한 징계 절차에서 이 사건 규정에 따른 참여권을 소수노조 등에 대하여 실질적으로 보장할 필요가 있다고 보았다. 그리고 사용자와 교대노조가 이 사건 규정에 따라 근로자측 위원을 선임하면서 소수노조를 배제한 채 오로지 교대노조의 조합원만을 선임하는 경우, 소수노조는 독자적으로 단체교섭권을 행사하지 못하는 것을 넘어, 소속 조합원의 근로조건에 관하여 중대한 영향을 미치는 징계처분에 관하여 이 사건 규정에서 보장한 참여권조차 실질적으로 행사하지 못하게 되는 결과에 이르게 되며, 노동조합 간에 조합원 확보 등을 위하여 단순히 경쟁하는 차원을 넘어 반목·갈등하는 경우가 많은 현실을 고려할 때, 교대노조의 조합원만을 근로자측 위원으로 선임할 경우, 징계의 절차적 공정성을 확보함과 아울러 사용자의 징계권 남용을 견제하고자 한 이 사건 규정의 취지가 제대로 달성되지 못할 우려도 크다는 점을 지적하였다.

- 나아가 대상판결은 판결 요지[2]와 같이 이 사건 규정을 적용하는 경우 공정대표의무 준수 여부를 판단하는 기준으로 소수노조 소속 조합원에 대한 징계 절차에서 근로자측 위원을 선임할 경우 다른 특별한 사정이 없는 한 소수노조 측을 1인 이상 근로자측 위원으로 선임하여야 하며, 이와 달리 소수노조 조합원을 배제한 채 오로지 교대노조 측으로만 근로자측 위원을 선임한다면 징계 절차에서 소수노조 등을 합리적 이유 없이 차별한 것으로 공정대표의무에 위배된다고 판시하였다.

- 끝으로, 대상판결은 판결 요지[3]과 같이 회사가 이와 같이 공정대표의무를 위반하여 소수노조의 참여권을 보장하지 않은 채 소수노조 소속 A를 징계한 것은 절차상 중대한 하자에 해당하므로 이 사건 징계처분은 무효라고 판단하였다.

- 실체적 공정대표의무의 경우 그동안 조합사무실 제공, 근로시간면제 배분, 게시판 사용, 차량 배정 등 단체협약에 따라 이루어지는 물질적 급부를 대상으로 문제제기된 경우가 많았는데, 대상판결은 징계위원회 구성을 통한 노동조합의 절차적 참여권 부여에 있어서 공정대표의무 위반 여부를 다른 것이라는 점에서 의의가 있다. 특히, 징계는 근로자의 신분에 직접적인 불이익을 야기한다는 점에서 근로자의 입장에서 공정성을 담보 받고 충분히 소명할 기회를 보장받을 필요가 크다. 이 사건 규정과 같이 징계절차에서 노동조합의 참여를 보장하는 단체협약 규정은 근로자의 이러한 필요에 대응함은 물론이고, 더 나아가 징계대상자가 조합원(특히 조합간부)인 경우 노동조합 활동을 보장한다는 의미도 있다. 그런데 이러한 취지에도 불구하고 이 사건과 같이 상벌위원회를 구성함에 있어 다수노조의 참여만이 인정된다면 노노갈등이라는 현실적 상황상 소수노조 및 그 조합원의 입장에서는 다수노조 측보다 불리할 수밖에 없다. 그런 점에서 대상판결은 소수노조의 징계절차 참여권 보장 필요성 및 현실적 문제를 고려하여 소수노조에게 최소한의 숨길을 열어주었다는 점에서 긍정적이다.

- 그런데 실체적 공정대표의무는 통상 사용자가 제공하는 물질적 급부의 배분과 관련하여 논의되어 왔고, 이 경우 법원은 대체로 조합원 수에 따른 비례적 적용을 중요한 기준으로 삼는 경향을 보여왔다. 대상판결의 경우에는 조합원 수를 비교하지는 않았지만 근로자위원 임명 시 전면배제가 아니라면(즉, 단 한 명만 참여해도 충분) 공정대표의무 위반이 아니라고 보았다는 점에서 간접적으로 13배 이상의 조합원 수 차이를 고려하였다고 볼 수 있다. 즉 엄격하게 비례성을 따진 것은 아니지만 근로자위원의 의석수를 배분하는 방식으로 최소한의 참여권만 인정하였다는 점에서 여전히 비례적 배분이라는 큰 틀은 유지하고 있는 셈이다.

- 그러나 대상판결에서 문제된 징계절차 참여권은 추상적이고 계량할 성질의 것이 아니라는 점에서 물질적 급부 중심의 종래 사안들과 구분되는 특수성이 있다. 따라서 조합원 수에 따라 배분하던 기존의 사례와는 다른 방식의 접근이 가능하다. 이를테면, 소수노조 조합원이 징계대상이거나 징계에 있어 중요한 이해관계가 있는 자라면 소수노조만으로 상벌위원회를 구성하는 방법도 있는 것이다. 상벌위원회는 통상 다수결에 의해 의사결정을 하는 경우가 일반적이는데 이러한 다수결에 의한 결정구조하에서 소수노조 측 근로자 1인의 참여를 보장하는 것만으로는 징계대상자의 입장을 실질적으로 대변하기가 어렵다는 한계가 있다. 차치 절차에 참여시켜 줬다는 명분만 제공해 소수노조를 둘러리로 전락시키면서 소수노조 조합원의 소명기회를 부당하게 제약하거나 소수노조의 조합활동을 위축시킬 위험이 있는 것이다. 엄밀히 보면 소수노조가 차별받는 지점은 바로 이것이다. 즉, 근로자위원 의석수 하나가 중요한 것이 아니다. 이러한 차별은 소수노조 조합원의 징계가 문제된 사안에서 전체 근로자위원을 소수노조 조합원으로 총원할 때에만 시정이 가능하다. 그리고 그렇게 하더라도 배분의 한계

가 있어 제로섬(zero-sum) 관계가 형성되는 물질적 급부가 아니므로 교대노조를 역차별한다고 보기도 어렵다. 근로자 및 노동조합 보호의 취지에서 불이익의 직접상대방인 노동조합 측이 각자 징계절차에 온전히 관여하게 하는 것이 가장 차별과 거리가 멀다.

- 공정대표의무는 교섭창구 단일화를 통해 소수노조의 단체교섭권을 발달하는 것을 정당화하기 위한 장치로 고안되었다. 따라서 창구단일화 제도의 정당성은 공정대표의무의 실질적 보장 여부에 달려있다. 그러나 법원은 그동안 물질적 급부를 대상으로 하는 실체적 공정대표의무를 판단하며 조합원 수에 따른 비례 배분 원칙을 적용하는 경향을 보여왔고, 이는 노조 간의 제로섬 관계를 강제하고 고착화하는 데 기여해 왔다.

- 징계절차 참여권은 모든 노조에게 충분히 기회를 부여하더라도 다툴 수 없다. 그러나 대상판결은 이와 같은 추상적 권리마저 근로자위원 의석수라는 계량적 문제로 환원하고, 자기 조합원 사건에 한해 최소 1인의 참여만으로 차별이 해소될 수 있다고 판단함으로써 비례적 배분이라는 기존 해석의 관성에서 벗어나지 못했다. 즉, 사안의 특수성을 고려하여 차별 시정 방법을 유연하게 모색할 수 있었음에도 그러지 못했다는 아쉬움이 남는다. 생각건대 이러한 한계는 소수노조의 교섭권을 원천적으로 제약하고 노조 간의 경쟁을 제로섬 게임으로 변질시키는 교섭창구 단일화 제도의 태생적 모순에서 비롯된 것으로, 법원 역시 이 골에 포획된 것은 아닌지 의문이 든다. 창구단일화 제도에 대한 위헌론이 끊이지 않는 근본적인 이유도 여기에 있지 않을까.

<제16장 부속법령.제02절 파견법.02>

[대법원 2025.09.26. 선고 2022다276369 판결]사내하청(타이어 공장 구내식당 조리원)의 실질적 파견관계 존부 판단

<판시사항>

- [1] 원고용주가 근로자로 하여금 제3자를 위한 업무를 수행하도록 하는 경우, 파견근로자 보호 등에 관한 법률의 적용을 받는 근로자파견에 해당하는지 판단하는 기준
- [2] 타이어 등을 제조·판매하는 甲 주식회사의 사내협력업체에 고용되어 甲 회사의 공장 구내식당에서 조리·배식 업무를 담당한 乙 등이 甲 회사를 상대로 근로자지위확인 등을 구한 사안에서, 제반 사정에 비추어 乙 등이 甲 회사로부터 지휘·명령을 받는 근로자파견관계에 있었다고 단정하기 어렵다고 한 사례
- [3] 재판상 자백의 의미 및 상대방의 주장에 단순히 침묵하거나 불분명한 진술을 하는 것만으로 자백이 성립하였다고 인정할 수 있는지 여부(소극) / 법률상의 주장에 대하여 재판상 자백이 적용되는지 여부(소극)
- [4] 구 파견근로자 보호 등에 관한 법률에 따라 사용사업주에게 직접고용의무가 발생하였는데 사용사업주의 근로자 중 동종·유사 업무 근로자가 없는 경우, 파견근로자에게 적용될 근로조건을 판단하는 방법 및 이때 법원이 고려하여야 할 사항 / 파견근로자에게 적용할 적절한 근로조건을 찾을 수 없는 경우, 기존 근로조건을 적용하여야 하는지 여부(적극) / 이는 구 파견근로자 보호 등에 관한 법률에 따라 직접고용이 간주되는 파견근로자의 근로조건을 정할 때도 마찬가지인지 여부(적극)

<판결요지>

- [1] 원고용주가 어느 근로자로 하여금 제3자를 위한 업무를 수행하도록 하는 경우, 그 법률관계가 파견근로자 보호 등에 관한 법률의 적용을 받는 근로자파견에 해당하는지는, 당사자가 불인 계약의 명칭이나 형식에 구애될 것이 아니라, 제3자가 그 근로자에 대하여 직간접적으로 업무수행 자체에 관한 구속력 있는 지시를 하는 등 상당한 지휘·명령을 하는지, 그 근로자가 제3자 소속 근로자와 하나의 작업집단으로 구성되어 직접 공동 작업을 하는 등 제3자의 사업에 실질적으로 편입되었다고 볼 수 있는지, 원고용주가 작업에 투입될 근로자의 선발이나 근로자의 수, 교육 및 훈련, 작업·휴게시간, 휴가, 근무태도 점검 등에 관한 결정 권한을 독자적으로 행사하는지, 계약의 목적이 구체적으로 범위가 한정된 업무의 이행으로 확정되고 그 근로자가 맡은 업무가 제3자 소속 근로자의 업무와 구별되며 그러한 업무에 전문성·기술성이 있는지, 원고용주가 계약의 목적을 달성하기 위하여 필요한 독립적 기업조직이나 설비를 갖추고 있는지 등의 요소를 바탕으로 근로관계의 실질에 따라 판단하여야 한다.
- [2] 타이어 등을 제조·판매하는 甲 주식회사의 사내협력업체에 고용되어 甲 회사의 공장 구내식당에서 조리·배식 업무를 담당한 乙 등이 甲 회사를 상대로 근로자지위확인 등을 구한 사안에서, 甲 회사 소속의 영양사 등이 식단을 결정하고 작업지시서 등을 작성·제출하였으나, 작업지시서 등의 주된 내용은 재료의 종류와 비율, 간단한 조리 방법에 관한 것일 뿐 구체적인 작업의 방식, 요령, 순서 등에 관한 것이 아니었고, 甲 회사의 영양사 등이 乙 등에 대한 근무관리, 평가 등에 어떠한 영향력을 행사하였다고 볼 수 없으며, 甲 회사가 위 작업지시서 등을 통하여 乙 등에게 업무 범위를 지정하는 것을 넘어 업무수행 자체에 관하여 구속력 있는 지시를 하는 등 상당한 지휘·명령을 하였다고 단정하기 어려운 점, 乙 등의 조리·배식 업무는 甲 회사의 주된 업무인 타이어 제조·생산 업무와 명백히 구별되며, 甲 회사 소속 근로자인 영양사 등과 乙 등은 각자 담당하는 업무가 어느 정도 구분되어 있었고 서로 대체하는 관계에 있지 않는 등 乙 등이 甲 회사의 사업에 실질적으로 편입되어 있었다고 인정하기에 부족한 점, 사내협력업체에 대한 대금은 기본적으로 식사 인원을 기준으로 지급되었고, 甲 회사가 사내협력업체의 근로자 인원 수 또는 근로시간을 비롯한 근로조건에 대한 결정 권한을 행사하였다고 보기 어려운 점, 사내협력업체의 업무 범위는 조리·배식 업무의 이행으로 한정되었고, 乙 등이 조리·배식 업무 외에 추가적인 업무를 하였다고 인정하기에 부족한 점 등에 비추어, 乙 등이 甲 회사로부터 지휘·명령을 받는 근로자파견관계에 있었다고 단정하기 어려운데도, 이와 달리 본 원심판단에 심리미진 등의 잘못이 있다고 한 사례.
- [3] 재판상 자백은 변론기일 또는 변론준비기일에서 상대방의 주장과 일치하면서 자신에게는 불리한 사실을 진술하는 것을 말하고, 상대방의 주장에 단순히 침묵하거나 불분명한 진술을 하는 것만으로는 자백이 성립하였다고 인정하기에 충분하지 않다. 재판상 자백은 상대방의 사실에 관한 주장에 대해서만 적용되고, 법률상의 주장에 대해서는 적용되지 않는다.
- [4] 구 파견근로자 보호 등에 관한 법률(2012. 2. 1. 법률 제11279호로 개정되기 전의 것, 이하 '개정 전 파견법'이라 한다) 제6조의2는 제1항에서, 근로자 파견사업의 허가를 받지 아니한 자로부터 근로자파견의 역무를 제공받은 경우 등 일정한 경우에 사용사업주는 해당 파견근로자를 직접 고용하여야 한다고 규정하면서, 직접 고용하는 파견근로자의 근로조건에 관하여는 제3항에서, 사용사업주의 근로자 중 해당 파견근로자와 동종 또는 유사 업무를 수행하는 근로자(이하 '동종·유사 업무 근로자'라 한다)가 있는 경우에는 해당 근로자에게 적용되는 취업규칙 등에서 정하는 근로조건에 따르고(제1호), 동종·유사 업무 근로자가 없는 경우에는 해당 파견근로자의 기존 근로조건 수준보다 저하되어서는 아니 된다고 규정하고 있다(제2호). 개정 전 파견법에 따라 사용사업주에게 직접고용의무가 발생하였는데, 사용사업주의 근로자 중 동종·유사 업무 근로자가 없는 경우에는, 기존 근로조건을 하회하지 않는 범위 안에서 사용사업주와 파견근로자가 자치적으로 근로조건을 형성하는 것이 원칙이다. 그러나 사용사업주가 근로자파견관계를 부인하는 등으로 인하여 자치적으로 근로조건을 형성하지 못한 경우에는 법원은 개별적인 사안에서 근로의 내용과 가치, 사용사업주의 근로조건 체계(고용형태나 직군에 따른 임금체계 등), 개정 전 파견법의 입법 목적, 공평의 관념, 사용사업주가 직접 고용한 다른 파견근로자가 있다면 그 근로자에게 적용한 근로조건 내용 등을 종합하여 사용사업주와 파견근로자가 합리적으로 정하였을 근로조건을 적용할 수 있다. 다만 이와 같이 파견근로자에게 적용될 근로조건을 정하는 것은 본래 사용사업주와 파견근로자가 자치적으로 형성하여야 하는 근로조건을 법원이 정하는 것이므로, 한쪽 당사자가 의도하지 아니하는 근로조건을 불합리하게 강요하는 것이 되지 않도록 신중을 기할 필요가 있다. 그리고 이러한 요소들을 고려하더라도 파견근로자에게 적용할 적절한 근로조건을 찾을 수 없다면, 개정 전 파견법 제6조의2 제3항 제2호에 따라 기존 근로조건을 적용할 수밖에 없다.

- 한편 **구 파견근로자 보호 등에 관한 법률**(2006. 12. 21. 법률 제8076호로 개정되기 전의 것, 이하 '제정 파견법'이라 한다) 제6조 제3항 본문은 사용사업주가 2년을 초과하여 계속적으로 파견근로자를 사용하는 경우에는 2년의 기간이 만료된 날의 다음 날부터 파견근로자를 고용한 것으로 본다고 규정하고 있고, 이때의 근로조건 내용은 구체적인 사안에서 법원이 합리적으로 정할 수 있다. 제정 **파견법**은 개정 전 **파견법 제6조의2 제3항**과 같이 직접고용 시 적용되는 근로조건에 관하여 규정한 조항을 두고 있지 않지만, 개정 전 **파견법 제6조의2 제3항**은 제정 **파견법**의 해석으로도 도출될 수 있는 내용을 명문으로 규정한 것이지, 근로조건을 새롭게 정한 것은 아니므로, 법원은 제정 **파견법**에 따라 직접고용이 간주되는 근로자의 근로조건을 앞서 본 개정 전 **파견법**에 따라 직접 고용하는 경우와 동일한 방법으로 정할 수 있다.

<제16장 부속법령.제02절 파견법.03>

[대법원 2025.03.27. 선고 2021다245528, 2021다245535 판결]직접고용의무 불이행 시 손해배상책임(연차휴가미사용수당 등)의 범위와 증명 책임

<판시사항>

- [1] **파견근로자 보호 등에 관한 법률**에 따라 사용사업주에게 직접고용의무가 발생하였는데 사용사업주의 근로자 중 같은 종류·유사 업무 근로자가 없는 경우, 파견근로자에게 적용될 근로조건을 판단하는 방법 및 이때 법원이 고려하여야 할 사항
- [2] 사용사업주에게 직접고용의무가 발생한 후 파견근로자가 파견사업주에 대한 관계에서 사직하거나 해고를 당한 경우, 사용사업주의 직접고용의무에 영향을 미치는지 여부(원칙적 소극) 및 파견근로자가 파견사업주와의 근로관계를 종료하고자 하는 의사로 사직의 의사표시를 한 사정만으로 **파견근로자 보호 등에 관한 법률 제6조의2 제2항**에서 정한 명시적인 반대사를 표시하는 경우에 해당한다고 단정할 수 있는지 여부(소극)
- [3] **파견근로자 보호 등에 관한 법률**에 따른 직접고용의무가 발생하였으나 사용사업주가 이를 이행하지 아니하여 사용사업주에 대한 근로제공이 이루어지지 않은 경우, 파견근로자가 사용사업주를 상대로 근로를 제공하였다면 받을 수 있었던 임금 등 상당의 손해배상을 청구할 수 있는지 여부(적극) / 이때 근로제공이 이루어지지 않은 것이 사용사업주의 직접고용의무 불이행으로 인한 것인지 판단하는 기준
- [4] 채무불이행으로 인한 손해배상사건에서 채무자의 책임제한에 관한 사실인정이나 비율을 정하는 것이 사실심의 전권사항인지 여부(원칙적 적극) 및 그 한계
- [5] 한국도로공사와 용역계약을 체결한 외주사업체에 소속되어 고속도로 안전순찰 업무를 수행한 甲 등이 파견근로자 보호 등에 관한 법률에 따라 한국도로공사에 직접고용의무가 발생한 후 외주사업체에서 해고되거나 사직하였고, 외주사업체는 甲 등을 대체할 근로자를 채용하여 한국도로공사에 근로를 제공하게 하였는데, 그 후 甲 등이 한국도로공사를 상대로 직접고용의무 불이행을 이유로 임금 등 상당의 손해배상을 구한 사안에서, 한국도로공사가 甲 등을 대체하는 근로자에 대하여 직접고용의무 불이행으로 인한 손해배상 책임을 추가로 부담하게 된다는 사실이 甲 등에 대하여 부담하는 손해배상 책임을 제한할 사유가 된다고 보기 어렵다고 한 사례
- [6] 파견근로자가 사용사업주의 직접고용의무 불이행을 이유로 연차휴가미사용수당 상당의 손해배상을 청구하는 경우, 파견근로자가 보상 대상이 되는 연차휴가일수를 증명하여야 하는지 여부(적극) 및 이때 사용한 연차휴가일수를 확인할 수 없거나 사용사업주에게 근로제공이 이루어지지 않은 경우, 이를 증명하는 방법 / 파견근로자가 직접고용되었다면 근로기준법 제61조에 따라 사용사업주로부터 사용촉진을 받았을 것과 그럼에도 자발적으로 휴가를 사용하지 않았을 것이 분명히 인정되는 경우에도 연차휴가미사용수당 상당의 손해배상을 청구할 수 있는지 여부(소극)
- [7] 제1심의 변론이 종결된 후 2019. 5. 21. 개정된 소송촉진 등에 관한 특례법 제3조 제1항 본문의 법정기일에 관한 규정이 시행된 경우, 항소심에서 인용되는 청구 부분에 적용되는 소송촉진 등에 관한 특례법상 법정기일에 관한 규정(=제1심에서 이미 심리하여 판단된 바 있는 청구 부분은 종전 규정 / 항소심에서 청구취지가 확장됨에 따라 새롭게 인용된 청구 부분은 개정규정)

<판결요지>

- [1] **파견근로자 보호 등에 관한 법률**(이하 '파견법'이라 한다) 제6조의2는 제1항에서 근로자파견사업의 허가를 받지 아니한 자로부터 근로자파견의 역무를 제공받은 경우 등 일정한 경우에 사용사업주는 해당 파견근로자를 직접 고용하여야 한다고 규정하면서, 직접 고용하는 파견근로자의 근로조건에 관하여 제3항에서 사용사업주의 근로자 중 해당 파견근로자와 같은 종류의 업무 또는 유사한 업무를 수행하는 근로자(이하 '같은 종류·유사 업무 근로자'라 한다)가 있는 경우에는 해당 근로자에게 적용되는 취업규칙 등에서 정하는 근로조건에 따르고(제1호), 같은 종류·유사 업무 근로자가 없는 경우에는 해당 파견근로자의 기존 근로조건 수준보다 저하되어서는 아니 된다고 규정하고 있다(제2호). **파견법**에 따라 사용사업주에게 직접고용의무가 발생하였는데 사용사업주의 근로자 중 같은 종류·유사 업무 근로자가 없는 경우에는 기존 근로조건을 하회하지 않는 범위 안에서 사용사업주와 파견근로자가 자치적으로 근로조건을 형성하는 것이 원칙이다. 그러나 사용사업주가 근로자파견관계를 부인하는 등으로 인하여 자치적으로 근로조건을 형성하지 못한 경우에는 법원은 개별적인 사안에서 근로의 내용과 가치, 사용사업주의 근로조건 체계(고용형태나 직군에 따른 임금체계 등), **파견법**의 입법 목적, 공평의 관념, 사용사업주가 직접 고용한 다른 파견근로자가 있다면 그 근로자에게 적용한 근로조건 내용 등을 종합하여 사용사업주와 파견근로자가 합리적으로 정하였을 근로조건을 적용할 수 있다. 다만 이와 같이 파견근로자에게 적용될 근로조건을 정하는 것은 본래 사용사업주와 파견근로자가 자치적으로 형성해야 하는 근로조건을 법원이 정하는 것이므로 한쪽 당사자가 의도하지 아니하는 근로조건을 불합리하게 강요하는 것이 되지 않도록 신중을 기할 필요가 있다.
- [2] 사용사업주에게 직접고용의무가 발생한 후 파견근로자가 파견사업주에 대한 관계에서 사직하거나 해고를 당하였다고 하더라도 이러한 사정은 원칙적으로 사용사업주의 직접고용의무에 영향을 미치지 않는다. 또한 파견근로자가 파견사업주와의 근로관계를 종료하고자 하는 의사로 사직의 의사표시를 하였다 고 하더라도 그러한 사정만으로는 파견근로자가 직접고용되는 것에 대하여 **파견근로자 보호 등에 관한 법률 제6조의2 제2항**에서 정한 명시적인 반대사를 표시하는 경우에 해당한다고 단정할 수 없다.
- [3] **파견근로자 보호 등에 관한 법률**에 따라 사용사업주에게 직접고용의무가 발생하였으나 사용사업주가 이를 이행하지 아니하였다면 사용사업주에 대하여 근로를 제공한 파견근로자는 사용사업주를 상대로 직접고용관계가 성립할 때까지의 임금 등 상당의 손해배상을 청구할 수 있고, 직접고용의무 발생 후 사용사업주에 대한 근로제공이 이루어지지 않은 경우에도 파견근로자는 근로의 미제공이 사용사업주의 직접고용의무 불이행으로 인한 것임을 증명하여 해당 기간 동안 계속 근로를 제공하였다면 받을 수 있었던 임금 등 상당의 손해배상을 청구할 수 있다. 이때 파견근로자가 근로를 제공하지 않은 것이 사용사업주의 직접고용의무 불이행으로 인한 것인지는 근로제공이 이루어지지 않은 구체적인 사유와 경위, 그 사유에 관한 파견근로자와 사용사업주의 태도 등을 고려하여 판단하여야 한다.
- [4] 채무자가 채권자에 대하여 채무불이행으로 인한 손해배상 책임을 지는 경우, 채권자에게 과실이 있거나 손해부담의 공평을 기하기 위한 필요가 있는 때에는 채무자의 책임을 제한할 수 있고 책임제한에 관한 사실인정이나 비율을 정하는 것은 사실심의 전권사항이나, 그것이 형평의 원칙에 비추어 현저하게 불합리하여서는 아니 된다.
- [5] 한국도로공사와 용역계약을 체결한 외주사업체에 소속되어 고속도로 안전순찰 업무를 수행한 甲 등이 **파견근로자 보호 등에 관한 법률**(이하 '파견법'이라 한다)에 따라 한국도로공사에게 직접고용의무가 발생한 후 외주사업체에서 해고되거나 사직하였고, 외주사업체는 甲 등을 대체할 근로자를 채용하여 한국도로공사에 근로를 제공하게 하였는데, 그 후 甲 등이 한국도로공사를 상대로 직접고용의무 불이행을 이유로 임금 등 상당의 손해배상을 구한 사안에서, 한

국도로공사가 甲 등을 대체하는 근로자에 대해서도 직접고용의무 불이행으로 인한 손해배상 책임을 추가로 부담하게 되었다고도 이는 甲 등이 해고되거나 사직한 자리를 적법한 방법으로 충원하지 않고 계속하여 파견법을 위반하여 파견근로자를 사용하였기 때문이고, 甲 등이 해고되거나 사직하였다는 사정만으로는 한국도로공사가 위와 같은 위법한 충원 방법을 선택하는 데에 甲 등이 기여하였다고 볼 수 없으므로, 대체 근로자에 대하여 한국도로공사가 손해배상 책임을 부담하게 된다는 사실이 甲 등에 대하여 부담하는 손해배상 책임을 제한할 사유가 된다고 보기 어렵고, 이를 사유로 책임을 제한하는 것은 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리한데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.

- [6] 파견근로자는 사용사업주의 직접고용의무 불이행에 대하여 직접고용의무 발생일부터 직접고용관계가 성립할 때까지 사용사업주에게 직접고용되었다면 받았을 임금 상당 손해배상금을 청구할 수 있다. 위 기간 중 연차휴가미사용수당 상당의 손해배상을 청구하는 파견근로자는 손해배상의 일반원칙에 따라 손해를 증명할 책임을 부담하므로 발생한 연차휴가일수에서 사용한 연차휴가일수를 공제한 보상 대상이 되는 연차휴가일수를 증명하여야 한다. 이때 사용한 연차휴가일수는 청구기간 중 파견사업주 소속으로 사용사업주에 근로를 제공하며 실제 사용한 연차휴가일수가 있다면 이에 따르고, 이를 확인할 수 없거나 청구기간 중 사용사업주에게 근로제공이 이루어지지 않은 경우에는 청구기간 전에 파견사업주 소속으로 사용사업주에 근로를 제공하여 사용한 연차휴가일수, 해당 파견근로자와 같은 종류·유사 업무를 수행하는 사용사업주의 근로자들이 청구기간 중 사용한 연차휴가일수 또는 그 밖의 적당한 간접사실로 증명하면 충분하다. 다만 사용사업주의 사업장에서 근로기준법 제61조에 따른 연차휴가사용 촉진제도가 실시되고 있고, 관련 근거규정의 내용, 대상이 되는 근로자의 범위, 시행 실태 등을 비롯한 여러 사정을 고려할 때, 파견근로자가 직접고용되었을 경우 위 제도에 따라 사용사업주로부터 사용촉진을 받았을 것과 그럼에도 자발적으로 휴가를 사용하지 않았을 것이 분명히 인정되는 경우에는 파견근로자는 연차휴가미사용수당 상당의 손해배상을 청구할 수 없다.

- [7] 2019. 5. 21. 대통령령 제29768호로 개정되어 2019. 6. 1.부터 시행되는 소송촉진 등에 관한 특례법 제3조 제1항 본문의 법정이율에 관한 규정은 소송촉진 등에 관한 특례법(이하 '소송촉진법'이라 한다) 제3조 제1항 본문에서 대통령령으로 정하는 이율이란 연 100분의 12를 말한다고 규정(이하 '개정규정'이라 한다)함으로써 종전의 법정이율이었던 연 15%를 연 12%로 개정하였다. 부칙 제2조 제1항에서는 이 영 시행 당시 법원에 계속 중인 사건으로서 제1심의 변론이 종결된 사건에 대한 법정이율은 이 영의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다고 규정하고, 제2항에서는 이 영 시행 당시 법원에 계속 중인 사건으로서 제1심의 변론이 종결되지 아니한 사건에 대한 법정이율은 2019년 5월 31일까지 발생한 분에 대해서는 종전의 규정에 따르고, 2019년 6월 1일 이후 발생하는 분에 대해서는 이 영의 개정규정에 따른다고 규정한다. 이러한 규정에 비추어 볼 때, 해당 사건에서 제1심의 변론이 종결된 후 개정규정이 시행되었을 경우, 항소심에서 인용되는 청구 부분 중 제1심에서 이미 심리하여 판단된 바 있는 청구 부분은 제1심의 변론이 종결된 사건에 해당하므로 소송촉진법상 법정이율에 관하여 종전의 규정을 적용해야 하지만, 항소심에서 비로소 청구취지가 확장됨에 따라 새롭게 인용된 청구 부분은 제1심의 변론이 종결된 사건이라고 볼 수 없으므로 소송촉진법상 법정이율에 관하여 개정규정을 적용하여야 한다.

<제16장 부속법령.제08절 근참법.02>

[대법원 2025.05.01. 선고 2025도2059 판결]안건이 없더라도 노사협의회 정기회의를 개최하지 않은 경우의 형사책임

<판시사항>

- 노사협의회는 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 제20조 제1항, 제21조의 협의 사항, 의결 사항 등에 관한 구체적 안건이 존재하는지와 관계없이 같은 법 제12조 제1항에 따라 3개월마다 정기적으로 정기회의를 개최하여야 하는지 여부(적극) / 사용자는 정기회의에 경영계획 전반 및 실적에 관한 사항, 분기별 생산계획과 실적에 관한 사항, 인력계획에 관한 사항, 기업의 경제적·재정적 상황을 성실하게 보고하거나 설명하여야 하는지 여부(적극)

<판결요지>

- 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률(이하 '근로자참여법'이라고 한다) 제12조 제1항에서 노사협의회는 3개월마다 정기적으로 회의를 개최하여야 한다고 규정하고, 제2항에서 노사협의회는 필요에 따라 임시회의를 개최할 수 있다고 규정하여, 3개월마다 정기적으로 개최하여야 하는 정기회의와 필요에 따라 개최할 수 있는 임시회의를 구분하고 있다. 근로자참여법 제20조 제1항, 제21조는 노사협의회의 협의 사항과 의결 사항을 규정하고, 근로자참여법 제22조 제1항은 사용자로 하여금 정기회의에 경영계획 전반 및 실적에 관한 사항(제1호), 분기별 생산계획과 실적에 관한 사항(제2호), 인력계획에 관한 사항(제3호), 기업의 경제적·재정적 상황(제4호)을 성실하게 보고하거나 설명하도록 의무를 부과하고 있다. 나아가 근로자참여법은 사용자가 정기회의에서 근로자참여법 제22조 제1항에 따른 보고와 설명을 이행하지 아니하는 경우, 근로자위원은 보고 및 설명 사항에 관한 자료제출을 요구할 수 있고 사용자는 그 요구에 성실히 따라야 한다고 규정하는 한편(제22조 제3항), 사용자가 정당한 사유 없이 위 자료제출 의무를 이행하지 아니하는 경우 500만 원 이하의 벌금에 처하도록 정하고 있다(제31조).

- 위와 같은 근로자참여법의 관련 규정과 노사협의회가 근로자와 사용자의 참여와 협력을 통하여 근로자의 복지증진과 기업의 건전한 발전을 도모하기 위한 상시적 협의기구라는 점을 고려하면, 노사협의회는 근로자참여법 제20조 제1항, 제21조의 협의 사항, 의결 사항 등에 관한 구체적 안건이 존재하는지 여부와 관계없이 근로자참여법 제12조 제1항에 따라 3개월마다 정기적으로 정기회의를 개최하여야 하고, 사용자는 정기회의에 경영계획 전반 및 실적에 관한 사항, 분기별 생산계획과 실적에 관한 사항, 인력계획에 관한 사항, 기업의 경제적·재정적 상황을 성실하게 보고하거나 설명하여야 한다고 봄이 타당하다.